



ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 27 de octubre de 2025

OBJETO A CONTRATAR:

Asesoría por parte de CFI para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

- A. La Constitución Política de Colombia en el artículo 2 prevé como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Por su parte, el art. 113 de la Constitución Política establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines y a su vez el artículo 209, establece el deber de las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
- B. Que en cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política, se enuncia que *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”*
- C. El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 prescribe que *“En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones (...)”*.
- D. Que de conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, *“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar*





conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios interadministrativos o conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro".

- E. El numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ordena que, en virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos.
- F. El artículo 2 de la Ley 1682 de 2013, señala que la infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos
- G. La Ley 1682 de 2013, por medio de la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, en el numeral 10 del artículo 4° se establece que la infraestructura de transporte está integrada, entre otros por: *"La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas"*.
- H. El artículo 5 de la referida ley de infraestructura 1682 de 2013, dispone que constituye función pública las actividades ejercidas a través de las entidades y organismos del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares, con el fin de adelantar *"Las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. (...)"*
- I. La visión de una movilidad regional integrada se ha consolidado a través de diversos instrumentos de política pública. Desde 2010, el CONPES 3677 ya establecía la necesidad de una visión integral para la región capital Bogotá- Cundinamarca, diagnosticando las deficiencias de conectividad y sugiriendo la estructuración de proyectos cofinanciados por la Nación. Esta visión





se reforzó con el CONPES 3819 de 2019, que enfatizó la importancia de sistemas de transporte regional integrados.

- J. El documento CONPES 4034 de 2021 reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la Región Bogotá-Cundinamarca, con el objetivo de fortalecer e integrar el Programa Integral de Movilidad (PIMRC) mediante su actualización con una visión a 2027, 2035 y largo plazo, y estableciendo la priorización de proyectos para satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes. Se reconoce que, a pesar de los importantes avances en proyectos como TransMilenio, la extensión de la Troncal NQS a Soacha, la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) y el RegioTram de Occidente, la región enfrenta desafíos crecientes como el aumento de viajes regionales, la disminución del uso de medios de transporte sostenibles, la congestión vehicular, la contaminación ambiental y la desigualdad en el acceso al transporte público. En este contexto, el RegioTram del Norte, o tren de Zipaquirá, se identifica como un corredor férreo estratégico y priorizado para operar hacia 2035. Este proyecto busca conectar a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá a lo largo de un trazado preliminar de 47.5 km (24.64 km en el Distrito Capital y 24.26 km en los municipios de La Sabana), iniciando cerca de la Calle 26 en Bogotá y transcurriendo por la Avenida Novena hasta La Caro antes de desviarse hacia Chía, Cajicá y Zipaquirá. Actualmente en estudios de factibilidad, se proyecta una demanda de 187.443 pasajeros por día y cerca de 56 millones de pasajeros al año y su desarrollo es fundamental para fomentar un transporte sostenible, mejorar la planeación articulada del territorio y reducir la dependencia del transporte privado en la región.
- K. El Plan Maestro Ferroviario (PMF) destaca el potencial del modo férreo para impulsar el progreso económico y social. Este plan define los criterios gubernamentales para el desarrollo de proyectos ferroviarios de pasajeros que estén en línea con sus parámetros y con el Plan Nacional de Desarrollo - PND vigente, siempre que demuestren ser técnica, económica y socialmente viables. De igual manera, la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible (ENTS) de 2022 reafirmó la necesidad de ejecutar proyectos de transporte bajo principios de sostenibilidad, promoviendo la transición energética del país como un pilar fundamental para la transformación del sector, con un enfoque particular en la electrificación del transporte público masivo e individual.
- L. El Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” establece como uno de los objetivos “La Convergencia Regional”, que implica la estructuración de modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y la integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad, entre otros, a través de sistemas y servicios regionales de transporte público de cero y bajas emisiones, y dentro de los proyectos estratégicos de Bogotá y Cundinamarca





prevé la "Rehabilitación de la red férrea regional de Cundinamarca (RegioTram de Occidente y RegioTram del Norte) y conexión con el sistema de transporte público de Bogotá".

- M. El Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 de Cundinamarca (en adelante “PDD 2024 – 2028”) reconoce la importancia de tener los corredores estratégicos del departamento en buen estado para aumentar la productividad al reducir costos, generar empleo y mejorar la calidad de vida. El PDD 2024 – 2028 incorpora el concepto de movilidad contemporánea como uno de los determinantes de convergencia estratégica del departamento, implementando cinco líneas estratégicas: (i) mejoramiento de la oferta de transporte multimodal, (ii) la movilidad segura, (iii) una política de movilidad activa y sostenible, (iv) el fortalecimiento institucional y (v) el mejoramiento de la logística y competitividad compartida. En este determinante, se contempla el proyecto de RegioTram del Norte (Tren de Zipaquirá) como un proyecto estratégico para la interconexión regional, el cual hace parte de la estrategia de transporte multimodal.
- N. Esta línea estratégica incorpora la apuesta de **Movilidad Contemporánea** definida como “*un concepto que incorpora la movilidad vista desde un enfoque integral. Es decir, aquella donde se consideran el impacto de las intervenciones en la movilidad desde el bienestar social, protección ambiental y el crecimiento económico (...)*”. Este concepto es la base para que el Departamento afronte los desafíos significativos en movilidad desde la visión urbana y regional, mediante proyectos estratégicos de infraestructura de transporte en la ciudad-región. A partir de este objetivo, se busca posicionar al departamento mediante el fortalecimiento de la oferta de infraestructura de transporte, la promoción de la integración multimodal y la implementación de una política de movilidad de calidad, accesible, universal e inclusiva, que beneficie a todos los actores del sistema.
- O. Una movilidad moderna y equitativa contribuye a garantizar y mejorar el acceso a las oportunidades, mediante la implementación de sistemas de transporte público eficientes, seguros y sostenibles, que protejan el medio ambiente y respondan a los nuevos desafíos de la movilidad.
- P. Dichos desafíos surgen del acelerado crecimiento poblacional, el aumento de la motorización y una planificación territorial que históricamente ha privilegiado el uso de modos motorizados. Esto ha generado una creciente demanda de transporte que ha saturado los sistemas e infraestructuras existentes, provocando congestión, mayores tiempos de viaje, deterioro en la calidad del aire, aumento de la siniestralidad vial, insatisfacción con los servicios y, en consecuencia, una disminución de la calidad de vida.
- Q. La Secretaría de Planeación de Cundinamarca, hoy Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial celebró con el Consorcio Visión Cundinamarca el contrato SP-CM-027-2018, cuyo

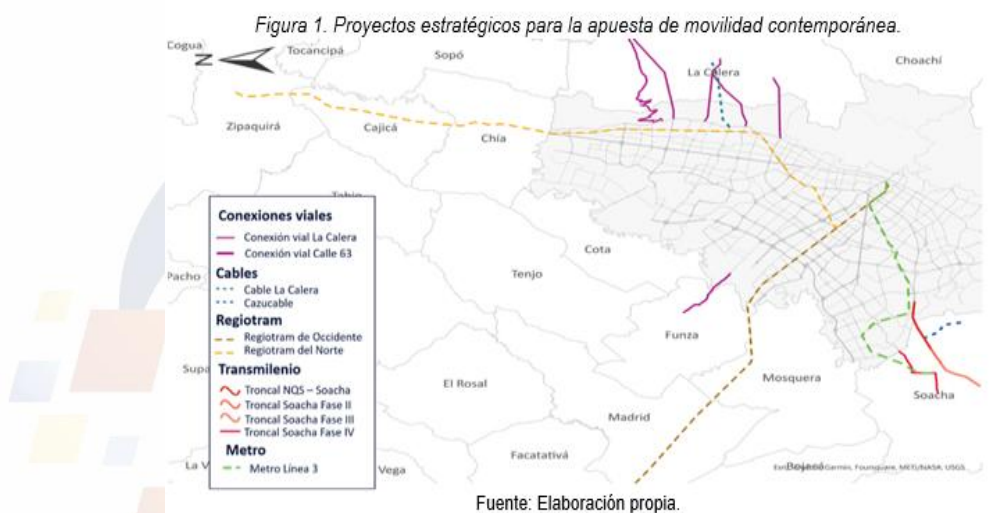




objeto fue “Realizar el diagnóstico y formulación de la visión supramunicipal con enfoque regional del Departamento de Cundinamarca”.

- R. La apuesta de “Movilidad Contemporánea” contempla 14 metas de producto, orientadas a la estructuración de proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, así como al desarrollo de los instrumentos de planeación territorial necesarios para que dichos proyectos accedan a la cofinanciación del Gobierno Nacional.

En la siguiente figura se presentan los **proyectos estratégicos** que hacen parte de esta apuesta.



- S. En el marco de la política de movilidad contemporánea, la **Meta 265** plantea la estructuración integral del **proyecto RegioTram Norte**, con el objetivo de consolidar un sistema ferroviario regional integrado con los demás modos de transporte masivo —RegioTram de Occidente, Metro de Bogotá y TransMilenio—.
- T. El proyecto busca optimizar la movilidad en el departamento mediante un sistema de transporte seguro, sostenible y económicamente asequible, que contribuya a la reducción de externalidades negativas y al fortalecimiento de una movilidad ambientalmente responsable.
- U. Como resultado de este contrato, se elaboró el documento Visión Cundinamarca 2036 plantea como una de las estrategias para influir en los aspectos poblacionales y demográficos de aglomeraciones y ciudades, “*el generar sistemas de transporte regional eficientes que reduzcan los costos de movilización y hagan eficiente el movimiento de personas, carga y mercancías*”.



desde las áreas de producción y los espacios rurales hacia el área metropolitana y las regiones vecinas del departamento”.

- V. En dicho contexto, una de las prioridades del Gobierno Departamental, es aunar esfuerzos que mejoren la movilidad e infraestructura de la red vial para los municipios circunvecinos a Bogotá en el departamento de Cundinamarca, materializando alternativas de movilidad que permitan una mayor y mejor conexión entre el departamento y Bogotá. Además de ello, se pretende formular de manera conjunta sistemas y proyectos de transporte masivo de pasajeros, de servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios socioeconómicos, culturales y preserven el medio natural y en el desarrollo del mismo se plantea el presente proyecto que pretende reconocer las problemáticas del corredor Norte de ingreso a Bogotá, especialmente en los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá y plantear las soluciones proyectadas;
- W. Que conforme lo establecido por el Artículo 4 de la Ley 2200 de 2022, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos, en materia de infraestructura vial, la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental, vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos; además de propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, con el objetivo de fortalecer los vínculos urbano rurales, la consolidación de una red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.
- X. Que la Secretaría de Movilidad Contemporánea allega el Decreto Departamental N° 424 del 20 de noviembre de 2024 *“Por el cual se hace una delegaciones en materia contractual y de ordenación del gasto”*, a través del cual el Gobernador de Cundinamarca, delegó en los Secretarios del Despacho de la Gobernación de Cundinamarca, la facultad de celebrar contratos y convenios cuyo objeto corresponda al ejercicio propio de sus funciones, siempre que su valor no supere una suma equivalente en pesos a CINCO MIL (5.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES con cargo al presupuesto de gastos de inversión o funcionamiento de la respectiva secretaría.
- Y. La Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC de conformidad con el referido Decreto 406 de 2024 tiene dentro de sus funciones: (i) Orientar las políticas en el marco de las competencias del Departamento, sobre la regulación y el control del tránsito; el transporte público en todas sus modalidades; los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo; el mejoramiento de las condiciones de movilidad; y la planificación de la infraestructura vial y de transporte.(ii) Participar y orientar las políticas públicas, para la formulación de los planes,





programas y proyectos de inversión, con respecto a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte del departamento; (iii) promover alianzas estratégicas para contratar proyectos de tránsito y transporte por el sistema de concesión, alianza público privadas APP, o relacionados, entre otras, referentes a la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, del servicio; (iv) orientar la estructuración de los diferentes sistemas integrados de transporte del departamento de Cundinamarca y definir y priorizar los corredores del sistema; (v) servir como enlace entre la gobernación y distintos organismos de cooperación nacional e internacional, con el fin de adelantar procesos acordados en la agenda común interna, que contribuyan al desarrollo e integración vial en el departamento; (vi) coordinar y aprobar la evaluación técnica y financiera de los proyectos de infraestructura de transporte a ser incluidos en el programa de concesiones, en el programa de alianzas públicas o privadas, entre otras.

- Z. La Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos de la Secretaría de Movilidad Contemporánea tiene como función liderar la formulación y ejecución de proyectos estratégicos que generan un impacto significativo en la movilidad y el sistema de transporte regional en Cundinamarca. En cumplimiento del Decreto Ordenanza 406 de 2024, esta Dirección realiza el seguimiento técnico al Sistema Integrado de Transporte Masivo y a la movilidad regional, con el objetivo de establecer altos estándares técnicos, financieros, socioambientales y así contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2024–2028. Su labor se centra en la coordinación, control y monitoreo de proyectos de transporte alternativos y sostenibles, promoviendo el crecimiento y la modernización del departamento.
- AA. Mediante Escritura Pública No. 1280 del 15 de diciembre de 2010, fue constituida la Empresa Férrea Regional S.A.S. - E.F.R., como una sociedad por acciones simplificadas, constituida entre entidades públicas o territoriales, de carácter comercial, con aportes públicos y con domicilio en la ciudad de Bogotá, cuyo objeto principal según los Estatutos de la Empresa de fecha 3 de julio de 2025 y Acta No. 36 de la Asamblea de Accionistas del 3 de julio de 2025, es: (i) El desarrollo, establecimiento, explotación y operación del sistema de transporte masivo y del sistema de transporte ferroviario, incluyendo las respectivas infraestructuras. (ii) la gestión, de otros sistemas alternativos de transporte, cuando así lo determinen las autoridades competentes, así como a facilitar y coadyuvar a la integración modal con otros sistemas de transporte de entes gestores y modos de transporte para la correcta prestación de servicio de transporte. (iii) La gestión, ejecución y administración de proyectos de infraestructura de transporte que atiendan las necesidades de movilidad, cuando dicha labor se asigne o delegue por la correspondiente autoridad de transporte a través convenio o contrato, labores que podrá desempeñar directamente o con terceros. (iv) Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación en servicios de transporte público en sus diferentes modalidades. (v) Las explotaciones colaterales que, conforme a las condiciones físicas,





tecnológicas y de utilización del sistema de transporte masivo, transporte ferroviario, otros proyectos especiales de transporte y de los proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren a cargo de la Empresa, promuevan y beneficien el desarrollo y operación de dicho servicio.

- BB. La EFR tiene por objeto el desarrollo, operación y administración de los sistemas de transporte masivo y ferroviario, así como de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura y la integración de otros modos de transporte, orientados a atender las necesidades de movilidad.
- CC. El Tren de Zipaquirá (RegioTram del Norte) se constituye como un proyecto estratégico de interés nacional, departamental y distrital, orientado a solucionar la baja conectividad del corredor Bogotá D.C. – Zipaquirá. Este déficit de infraestructura de transporte público regional y la limitada integración intermodal han generado un incremento del 14 % en los tiempos de desplazamiento en la última década, afectando la competitividad y el acceso equitativo a servicios esenciales para más de un millón de habitantes en la Sabana Centro.
- DD. El crecimiento demográfico del 32,6 % entre 2016 y 2023 en la región Sabana Centro —cuatro veces superior al de Bogotá— exige la consolidación de un sistema de transporte sostenible, eléctrico e integrado, que mejore la movilidad y reduzca las emisiones del sector transporte, el cual representa el 34 % de las emisiones departamentales. En este contexto, el proyecto responde a los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y equidad definidos en los CONPES 3677, 3819 y 4034, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el Plan Maestro Ferroviario (PMF) y la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible (ENTS).
- EE. Con el propósito de apoyar y favorecer el desarrollo de Colombia, la Foreign and Commonwealth Office (FCO) a través de la Embajada Británica en Colombia y FINDETER, suscribieron el Memorando de Entendimiento, en adelante MoU por sus siglas en inglés, el 23 de noviembre de 2017, para la ejecución de los proyectos en Colombia que serán financiados por el Fondo de Prosperidad (Prosperity Fund), por un monto de trece millones de libras (£:13.000.000).
- FF. El MoU busca: 1.) Mejorar la infraestructura en Colombia para cumplir los ODS de la ONU (especialmente el objetivo 11), apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza, y promover la equidad de género, abordando la planificación urbana, la movilidad, el acceso a servicios públicos y la adaptación al cambio climático. 2.) Desarrollar herramientas para promover el transporte férreo en Colombia como una alternativa accesible, económica y responsable, considerando eficiencias operacionales, medioambientales y económicas. 3.) Optimizar la efectividad, eficiencia y transparencia de los procesos de contratación pública en Colombia para atraer inversión extranjera y reducir la corrupción.





GG. Con ocasión a la manifestación de interés por la Gobernación de Cundinamarca, para estructurar y desarrollar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte", la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia - British Embassy Colombia, manifiesta a la Financiera del Desarrollo - FINDETER, que en cumplimiento con lo acordado entre las Partes en el Memorandum of Understanding, y en especial su Anexo No 1 título. - "Master Plan for Rail Transport" ratifica su compromiso de desembolsar recursos provenientes de la cooperación del gobierno británico, en la cuenta especial, y por la suma de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$10.174.129.482), destinados a financiar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte" confirmado mediante comunicación del día 06 de junio de 2019, con el fin de contratar los estudios y diseños en etapa de factibilidad de esta iniciativa de movilidad.

En consecuencia, se suscribió entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, el Departamento de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital De Bogotá y el Instituto De Desarrollo Urbano - IDU el Convenio Interadministrativo 0018 de 2019 (numeración Findeter), 048 de 2019 (numeración Departamento de Cundinamarca), CE-048-2019 (numeración IDU), con el fin de "Aunar esfuerzos para "ELABORAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL TREN ENTRE BOGOTÁ D.C. y ZIPAQUIRÁ". Como resultado de las diversas modificaciones a este acuerdo, se concretó una inversión de 33.674.129.428 COP M/CTE, estipulada en el Otrosí 4 del mencionado Convenio.

HH. La EFR a través del convenio interadministrativo 0018 de 2019 (numeración Findeter), 048 de 2019 (numeración Departamento de Cundinamarca), CE-048-2019 (numeración IDU), suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, el Departamento de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, adelantó la estructuración del proyecto RegioTram Norte a nivel de Factibilidad.

II. Como resultado de lo anterior, el proyecto del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), corresponde a un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros diseñado para mejorar significativamente la movilidad en la región, con aproximadamente 47,5 km de longitud, 17 estaciones y 2 patios-taller con accesibilidad universal, iniciará su recorrido en el centro de Bogotá D.C. y finalizará en la zona de expansión urbana nororiental de Zipaquirá. Este proyecto incorpora vehículos eléctricos ligeros, proporcionando una solución efectiva a los actuales problemas de tráfico derivados de la falta de un sistema de transporte de pasajeros eficiente. Su implementación resulta en una necesidad que repotencie la red de transporte público integrado a nivel distrital y regional, el cual discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.





- JJ. El proyecto cuenta con aval técnico emitido por el Ministerio de Transporte (Radicado MT. No. 20252101390281 del 24 de octubre de 2025), requisito indispensable para avanzar en el proceso de cofinanciación nacional, conforme con la Ley 310 de 1996, modificada por la Ley 2294 de 2023, y la Resolución 20243040018695 de 2024. Dicho aval confirma la solidez técnica y financiera de la iniciativa, que presenta una relación beneficio–costo de 1,39 y una proyección de más de 187.000 pasajeros diarios, con una reducción estimada de 60 minutos en los tiempos de viaje.
- KK. Las Entidades Públicas desean introducir la participación del sector privado en el Proyecto, para tal fin, pretenden realizar la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos de los contratos del Proyecto para identificar y seleccionar Participante(s) del Sector Privado (“PSP”) que ejecute parcial o totalmente el Proyecto, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y la normativa aplicable (la “Transacción PPP”) para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el corredor férreo de que trata el Proyecto.
- LL. La Corporación Financiera Internacional - CFI en adelante CFI, miembro del Grupo Banco Mundial, es una institución financiera internacional, establecida en virtud de su convenio constitutivo, del cual es parte la República de Colombia de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956, que, entre otros, ofrece asistencia técnica en sus países miembros y que cuenta con experiencia en la estructuración y financiación de esquemas de Participación Público Privada (“PPP”).
- MM. La CFI, miembro del Grupo Banco Mundial, reúne estas condiciones al contar con amplia experiencia en la estructuración integral de Proyectos con Participación Privada PPP ferroviarios, aplicando estándares internacionales en sostenibilidad, gestión de riesgos, modelación financiera, gobernanza y movilización de capital privado. Su intervención asegurará que la estructuración del Tren de Zipaquirá – RegioTram del Norte cumpla con estándares técnicos y financieros, facilitando el acceso a fuentes de cofinanciación nacional e internacional, y garantizando la viabilidad integral del proyecto.
- NN. Por tanto, la EFR justifica la necesidad de suscribir un convenio con la CFI como entidad estructuradora integral para la siguiente fase del proyecto, asegurando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos estratégicos de movilidad sostenible de la Nación y la Región Capital.
- OO. Se suscribirá por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC de la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional - EFR y la Corporación Financiera Internacional - CFI un convenio de asesoría técnica de cooperación técnica internacional con el propósito que se realice la estructuración de los componentes técnico, legal, financiero, social, ambiental y de





riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), para la posterior ejecución del Proyecto.

PP. Las Entidades Públicas buscan por medio de la suscripción del convenio la asesoría técnica para el diseño y la puesta en marcha de una transacción, incluyendo debida diligencia, estructuración, diseño e implementación de un proceso, para identificar y seleccionar un Participante del Sector Privado (en adelante PSP) que lleve a término el Proyecto, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y la normativa aplicable, en los términos y condiciones establecidos en el Convenio (la “Transacción Participación Público Privada (en adelante Transacción PPP)”)

QQ. El artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el cual fue reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que *“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.*

Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. (...)

RR. Que la CFI aportará para el convenio los fondos de donantes internacionales administrados por CFI destinados a la asistencia o ayuda internacional, por un monto correspondiente al 60%, por lo que, en el marco del citado artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 el convenio de cooperación técnica internacional se somete a los reglamentos de CFI como organismo internacional, en consecuencia, está exceptuado de los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993 y por ende, del Reglamento de Contratación de la EFR y SMC.





SS. La Empresa Férrea Regional S.A.S. mediante el Reglamento de Contratación, aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 del 28 de julio de 2022 establece dentro de las excepciones del numeral 1.2.1, que están exceptuadas de la aplicación del Reglamento “a. La contratación que se realice a través de fiducia mercantil y los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales. Los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, también pueden someterse a los reglamentos de estos organismos. (Art. 20, Ley 1150 de 2007; Art. 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015)”.

TT. Las contribuciones del Convenio tienen en agregado aprobaciones presupuestales amparadas por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (“CDP”) de la Secretaría de Movilidad Contemporánea del departamento de Cundinamarca No. 7100071263 con fecha del 02 de octubre de 2025 por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS \$3.500.000.000 COP, el cual corresponde al 40% del valor del convenio y a su vez CFI también acredita que cuenta con disponibilidad de recursos por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (USD \$1,237,500) DÓLARES AMERICANOS que podrán ser contribuidos por la CFI para llevar a cabo la estructuración integral del proyecto consistente en el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurriría en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. La contribución se encuentra sujeta a la suscripción de un convenio de asesoría técnica de conformidad con las políticas y reglamentos de la CFI, y al cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho convenio. Recursos que refieren provienen de fondos fiduciarios (*trust funds*) de la CFI y/o fondos de ayuda internacional no reembolsables, entendiendo por estos últimos recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES

2.1.1. OBJETO:

Asesoría por parte de CFI para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del





material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

2.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR:

Mediante el convenio de asesoría técnica, la Corporación Financiera Internacional realizará las siguientes actividades - Especificaciones generales del servicio Tren a Zipaquirá el cual será parte integral del convenio.

2.1.2.1. FASE 0. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

- Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.

2.1.2.2. FASE 1. AJUSTES Y GESTIÓN PARA EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

- Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación

2.1.2.3. FASE 2. AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DE LA TRANSACCIÓN.

- Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad

La actividad 3 se integra en los siguientes componentes:

- o Estudio de demanda
- o Riesgos climáticos, resiliencia y descarbonización
- o Bienes de Interés Cultural, y patrimonio cultural tangible e intangible
- o Material rodante
- o Estaciones
- o Plan Operacional
- o Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio
- o Traslado y protección de redes
- o Estudios prediales
- o Traslado Taller ANI
- o Presupuesto y Cronograma para Etapas del proyecto



- Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción
- Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación

En la actividad 5 se realizará la estructuración integral que incluye:

- o Estructuración técnica
 - o Estructuración Socioambiental
 - o Estructuración financiera
 - o Estructuración legal
 - o Estructuración de Riesgos
- Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.
 - Actividad 7. Interventoría - Revisión técnica.

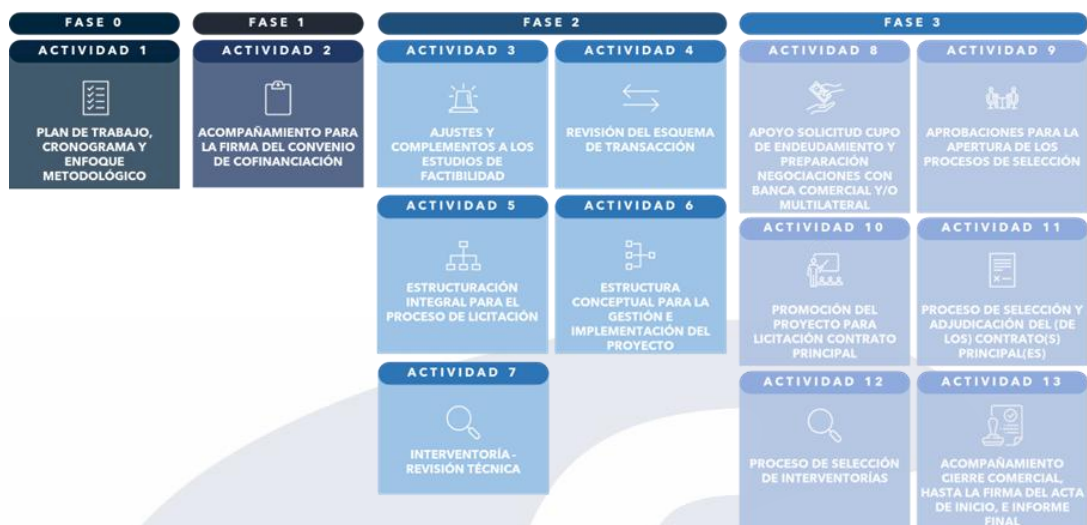
2.1.2.4. FASE 3. FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL

- Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.
- Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección
 - Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal.
 - Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)
 - Actividad 12. Proceso de selección de interventorías
 - Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final.

2.1.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

Las actividades y entregables que la Corporación Financiera Internacional (CFI) brindará se encuentran divididos en cada una de las fases de ejecución de la Asesoría, a saber: Fase 0 – Plan de Trabajo y Metodología, Fase 1 – Ajustes y Gestión para el Convenio de Cofinanciación, Fase 2 – Ajuste Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones de la Transacción y Fase 3 – Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial. Estas cuatro (4) fases agrupan trece (13) actividades, como se describe en la siguiente figura:

Figura 6. Fases y actividades del Convenio



Fuente: Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos - SMC.

2.1.3.1. FASE 0. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

- Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.
Se requiere la entrega de:
 - Un (1) plan de trabajo y cronograma general que contemple las fases y actividades.
 - Un (1) plan de trabajo y cronograma detallado (en Microsoft Project) que permite visualizar las actividades que se deben adelantar para lograr los entregables solicitados en cada una de las fases, así como la identificación de la ruta crítica para su adecuada ejecución. El nivel de desagregación del cronograma de trabajo debe incluir las diferentes actividades requeridas. En cada fase se deben desagregar los diferentes entregables, incluyendo las subactividades necesarias para lograr cumplir con los requerimientos del Gobierno Nacional, incluyendo los procesos para la contratación de consultores o asesores externos, los trabajos de campo, el desarrollo de los documentos necesarios, las reuniones de sustentación y los ajustes para atender observaciones; se deberán indicar las fechas de entregas parciales, finales, los períodos de aprobación y demás hitos o actividades claves para el desarrollo de la Contratación.
 - Propuesta metodológica, por fases y actividades, que permita identificar los recursos de personal externo y propio, consecuentes con el plan de trabajo propuesto, donde se indique los procesos y/o modelos a utilizar para analizar, evaluar y obtener los resultados asociados a cada fase.



2.1.3.2. FASE 1. AJUSTES Y GESTIÓN PARA EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

En esta fase se espera que la CFI lleve a cabo todas las acciones correspondientes a la asistencia y acompañamiento en aquellos trámites requeridos para la firma del Convenio de Cofinanciación al igual que la revisión de los estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del Convenio No. 0018 – 0048 – CE-0048 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, Empresa Férrea Regional, Distrito Capital e IDU.

- **Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación**
Esta actividad tiene como propósito acompañar y asistir en la realización de los trámites necesarios para obtener cofinanciación de la Nación para el Proyecto.
Para lo anterior, CFI deberá desarrollar, ajustar o actualizar los borradores de los documentos que se requieran para llevar a cabo el trámite de cofinanciación, así como acompañar y asistir en los trámites y reuniones ante las autoridades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, que sean necesarios para obtener las aprobaciones del CONFIS, la Asamblea Departamental, los Concejos Distrital y Municipal y Consejos de Gobierno, para la obtención de aval fiscal, las vigencias futuras y el CONPES, que sean requeridos para que el Proyecto sea declarado de importancia estratégica.

Además de llevar a cabo el acompañamiento, CFI deberá apoyar todas las gestiones requeridas ante entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, que permitan lograr la suscripción del Convenio de Cofinanciación del “Proyecto”, incluyendo el apoyo en los siguientes trámites:

- Aval fiscal de las Entidades Territoriales.
- Aval fiscal de la Nación.
- Aprobación de las vigencias futuras territoriales.
- Aprobación de las vigencias futuras nacionales.
- CONPES de declaratoria de Importancia Estratégica - nación.
- Propuesta de Convenio de Cofinanciación.
- Así mismo, en cuanto a las actividades de ajuste de documento se realizará lo siguiente:
- Adelantar los ajustes y complementos aplicables (sin que impliquen estudios adicionales) en los documentos que se requieran realizar, para dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Transporte
- Preparar borradores de las comunicaciones solicitadas para que la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional - EFR deban radicar ante los Ministerios correspondientes, para presentar los documentos ajustados y dar respuesta a las observaciones y solicitudes que hizo el Ministerio de Transporte.



2.1.3.3. FASE 2. AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DE LA TRANSACCIÓN

Durante esta fase, el CFI adelantará la estructuración integral del Proyecto en sus componentes técnico- —incluyendo consideraciones de impactos climáticos y descarbonización, socioambiental, financiero, legal y de riesgos. Partiendo de la revisión y ajuste en lo pertinente de los estudios de factibilidad preexistentes, se procederá a definir y sustentar el esquema de transacción y los modelos contractuales que resulten idóneos para la ejecución del proyecto. El objetivo fundamental de esta etapa es consolidar todos los documentos que servirán de base para la posterior fase de licitación, garantizando su solidez técnica, viabilidad financiera y estricto apego al marco normativo aplicable.

- Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad

El proyecto Tren de Zipaquirá ya cuenta con estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio No. 018 de 2019 (Numeración FINDETER), No. 048 de 2019 (Numeración de la Gobernación de Cundinamarca y CE-048 de 2021 Numeración IDU). Dentro de esta actividad el CFI realizará los siguientes ajustes o complementos a los diseños:

Estudio de demanda:

El objetivo principal es actualizar el modelo de demanda ajustando los cortes temporales de acuerdo con el nuevo cronograma del Proyecto. En estos cortes se actualizará el listado de proyectos previstos a desarrollarse en el área de influencia del Proyecto, el cual previamente debe ser acordado y validado. Adicionalmente, se modelarán hasta tres (3) nuevos escenarios para todos los cortes temporales, que incluyan estaciones adicionales a las actualmente previstas, con el objetivo de maximizar la demanda sin sobrepasar la capacidad operativa del sistema.

Se debe actualizar el estudio de tránsito únicamente en lo asociado a la incorporación de las Nuevas Estaciones con sus accesos y urbanismo. Esta actividad no contempla la presentación y aprobación del estudio de tránsito a la Secretaría distrital de Movilidad.

Riesgos climáticos, resiliencia y descarbonización

Se requiere una evaluación de riesgos climáticos para entender la situación actual y las proyecciones futuras de riesgos asociados al cambio climático en el proyecto. Esta evaluación debe proponer medidas de adaptación y resiliencia que aborden las principales vulnerabilidades.

Se deben identificar oportunidades de mitigación en el diseño, operación y mantenimiento del proyecto, así como oportunidades técnicamente viables para disminuir las emisiones de GEI (Gases



de Efecto Invernadero), lo que incluye la innovación tecnológica, la transición energética y la eficiencia operativa. Para ambos aspectos (riesgos climáticos y descarbonización) se debe estimar el valor del Capex y Opex.

Bienes de Interés Cultural (BIC), y patrimonio cultural tangible e intangible:

Esta actividad se centra en el patrimonio cultural. Se debe realizar un inventario de Bienes Culturales de orden nacional, distrital y municipal. Esto incluye recopilar información sobre BIC declarados (monumentos, centros históricos, sitios arqueológicos) y realizar consultas en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural (RNPC), bases de datos del Ministerio de Cultura, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) del Distrito Capital, y oficinas municipales competentes.

Se debe llevar a cabo una inspección técnica para verificar el estado de conservación de inmuebles, conjuntos urbanos o sitios de valor cultural. Específicamente para las estaciones, se requiere un diagnóstico de uso actual, identificación de la entidad responsable y situación jurídica, así como un diagnóstico general de su estado físico (basado en inspección visual). Finalmente, se deben formular propuestas de intervención y se debe adelantar la socialización de las propuestas con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Material rodante:

Dado que el material rodante propuesto inicialmente para el Tren de Zipaquirá corresponde al mismo modelo del Regiotram de Occidente, se debe realizar un análisis detallado de las modificaciones introducidas en este último proyecto a través de otrosíes a las especificaciones técnicas.

El análisis debe determinar si, por razones estratégicas, técnicas, económicas u operacionales, se recomienda usar el mismo tipo de material rodante para ambos proyectos o si es preferible utilizar uno diferente. Se deben incluir oportunidades de mitigación de GEI en el análisis.

- Si se opta por el mismo material, se deben incorporar los ajustes ya adoptados en el Regiotram de Occidente, revisando especialmente los aspectos que afectan el diseño de estaciones (altura, longitud de trenes, distribución de puertas) para garantizar la interoperabilidad.
- Si se opta por un material diferente, se deben definir los parámetros técnicos óptimos (eficiencia, capacidad, mantenimiento, costos) considerando la pluralidad de oferentes en el mercado, y se identificarán los cambios necesarios en las estaciones e infraestructura.

Los análisis deben hacerse coordinadamente con el Plan de Operación. Se debe estimar el Capex y Opex del material rodante resultante y revisar y ajustar el sistema de suministro eléctrico acorde a las especificaciones del material rodante y las nuevas estaciones.

**Estaciones:**

Si el Estudio de Demanda determina la inclusión de nuevas estaciones, se deben realizar los diseños correspondientes, incluyendo su urbanismo y accesos.

Se deben considerar oportunidades de resiliencia climática y descarbonización. Además, si el análisis de Material Rodante identifica cambios en las estaciones originales, se realizarán y/o ajustarán los diseños de estas. Se debe estimar el nuevo valor de Capex y Opex resultante de la inclusión de nuevas estaciones y/o el ajuste de las existentes.

Plan Operacional:

El Plan Operacional debe ser actualizado y ajustado con base en los resultados del Estudio de Demanda, el número de estaciones y la definición del material rodante. La premisa principal es la optimización de la cantidad de material rodante.

Se requiere determinar los bucles necesarios para una operación óptima. Si el material rodante utiliza dos unidades, se debe revisar la posibilidad de operar en unidades sencillas en horas valle o sectores de menor demanda para optimizar frecuencias y ocupación, incluyendo soluciones para disminuir las emisiones de GEI.

Este análisis debe coordinarse con el Material Rodante. Si se modifican los bucles, se deben ajustar los diseños de infraestructura. Se debe dimensionar la flota necesaria para los diferentes cortes temporales. En caso de disminuir la flota, se debe determinar qué elementos de los patios talleres y cocheras no serán necesarios en la etapa inicial, estimando el nuevo valor de Capex y Opex de los Patio Talleres.

Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio:

Se debe revisar y ajustar la propuesta de definición de la zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio, áreas de reserva o de exclusión de los sistemas ferroviarios, en cumplimiento del artículo 301 de la Ley 1955 de 2019.

Es necesario determinar cuáles de estas zonas o franjas están a cargo del concesionario, contratista y/o operador férreo, y definir las obligaciones del constructor/operador, las empresas de servicios públicos y los terceros en dichas áreas. Finalmente, se deben preparar los documentos para la aprobación de dichas zonas por parte del Ministerio de Transporte.

Traslado y protección de redes:

La revisión de la propuesta de traslado y protección de redes surge de la revisión de los diseños BIM realizados por FINDETER, la experiencia del proyecto Regiotram de Occidente, y las reuniones con empresas de servicios públicos.



Se debe validar la propuesta existente con relación a la zona de protección ferroviaria definida legalmente (Ley 1955 de 2019) para determinar si se necesitan protecciones o traslados de redes adicionales a las contempladas inicialmente. Se deben identificar las redes mayores que podrían ser objeto de un Traslado Anticipado de Redes (TAR) y trazar una hoja de ruta detallada para dicho traslado.

Se requiere realizar mesas de trabajo y socializaciones con las empresas de servicios públicos (como ENEL, EAAB, VANTI, ETB, y otros) para recibir sugerencias y explorar mecanismos de colaboración interinstitucional que agilicen el traslado. En caso de identificar traslados adicionales, se deben formular las propuestas conceptuales técnicas correspondientes, incluyendo los niveles de exposición y riesgo climático, y garantizar su incorporación oportuna. Se debe validar el Capex existente y estimar el Capex adicional requerido, junto con un cronograma de traslado de redes. También se debe identificar si las redes cuentan con servidumbres establecidas o permisos de ocupación ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

Estudios prediales:

La actividad principal es revisar y ajustar la franja predial del Proyecto basándose en los ajustes a los estudios y diseños desarrollados por todas las especialidades relacionadas (técnica, jurídica, climática, social, etc.). Se debe poner especial atención a los requerimientos prediales derivados del traslado y protección de redes y el Traslado del taller ANI.

Se busca identificar con precisión los requerimientos prediales para la infraestructura ferroviaria y para las necesidades complementarias. Este análisis incluirá la evaluación preliminar de desplazamiento físico y económico y la restauración de medios de vida, utilizando la Norma de Desempeño (NdD) 5 del CFI como referencia.

La labor comprende la revisión de todos los estudios técnico-prediales, jurídico-prediales y socio-prediales de FINDETER para generar un diagnóstico predial completo y actualizado, identificando brechas con la NdD 5 de CFI que deben ser subsanadas. Otras tareas incluyen:

- Caracterización técnica, jurídica y ocupacional detallada de cada predio.
- Revisión y ajustes del valor comercial de los predios e indemnizaciones.
- Formulación del Plan de Gestión Predial (PGP), incluyendo estrategias de adquisición, recomendaciones para planes de reasentamiento, cronograma y estimación de costos.
- Cuantificar y actualizar el costo estimado (CAPEX predial) y el cronograma de gestión predial, asegurando la incorporación de las necesidades de cumplimiento con la NdD 5 de CFI.





Traslado Taller ANI:

Se deben realizar los estudios y diseños de factibilidad para el traslado del taller ANI (actualmente en el Km 5). Esto es crucial para garantizar la continuidad de la operación de carga en el corredor férreo desde La Caro hasta Belencito.

Se deben llevar a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para validar la propuesta existente a nivel de prefactibilidad o acordar una nueva. La propuesta acordada se desarrollará a nivel de factibilidad e incluirá consideraciones de riesgo climático y descarbonización.

Presupuesto y Cronograma para Etapas del proyecto

Esta sección tiene dos focos principales:

A. Cronograma (Programa General de la Obra): Se debe elaborar el programa general de la obra, que abarque desde la ingeniería de detalle y la construcción hasta la fabricación de equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha. El programa debe incluir criterios de resiliencia climática y descarbonización. Debe considerar las externalidades del proyecto, como los tiempos de aprobación y permisos, y la ejecución simultánea con otros proyectos de la ciudad (como ampliaciones de Transmilenio o líneas del Metro de Bogotá).

B. Presupuesto (Capex y Opex): Se requiere ajustar y complementar el presupuesto de ejecución (infraestructura, material rodante, pruebas, etc.) tomando como referencia la estimación de FINDETER, y considerando el cumplimiento con las Normas de Desempeño socioambientales de CFI. Además, se deben actualizar, optimizar y ajustar los costos de operación y mantenimiento (Opex), así como otros posibles ingresos y egresos derivados de la explotación de la Línea, buscando optimizar la operación y ajustándose al esquema de transacción que se defina. Finalmente, se deben establecer las condiciones que el contratista o concesionario debe cumplir para implementar un sistema de control técnico-administrativo de seguimiento e identificación de interfaces entre sistemas y subsistemas del Tren de Zipaquirá.

- **Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción**

Su objetivo principal es revisar y ajustar el análisis multicriterio del esquema de transacción, basándose en el estudio previo realizado por FINDETER, y definir el modelo contractual óptimo para la ejecución del proyecto.

A continuación, se resume el alcance de esta actividad, que se divide en dos grandes componentes: la revisión y definición del esquema de transacción, y el diseño de la gestión de interfaces.



I. Revisión y Definición del Modelo de Transacción

La revisión se realiza teniendo en cuenta el informe de análisis multicriterio preexistente de FINDETER. Las tareas clave incluyen:

1. Evaluación y Definición del Modelo

- Identificación de Modelos Viables: Establecer conjuntamente con los otros componentes de la estructuración (financiero, técnico, legal) y la Empresa Férrea Regional (EFR) el o los modelos de transacción que sean viables financiera, técnica y legalmente.
- Matriz Multicriterio: Proponer y definir una matriz multicriterio integral para acordar las variables, su ponderación y los modelos para cada alternativa de estructura de transacción propuesta.
- Definición de Alternativas Óptimas: Definir la mejor alternativa en términos sociales, climáticos, económicos, fiscales y financieros, para el diseño, construcción, adquisición de material rodante, y operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá.

2. Análisis de Experiencias y Capacidades

- Experiencias Previas: Realizar un análisis de las experiencias (positivas y negativas) de la EFR con el contrato de concesión integral del Regiotram de Occidente.
- Proyectos Similares: Considerar las experiencias recientes de proyectos en ejecución como la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, el Tranvía de Ayacucho, y el Metro Ligero de la Calle 80 de Medellín.
- Capacidad de la EFR: Revisar la capacidad y experiencia de la EFR para desarrollar las diferentes fases del proyecto (diseño, construcción, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento).
- Definición de Ponderación: Se deberán definir los nuevos valores de ponderación con el criterio técnico y el panel de profesionales para volver a ejecutar la matriz de evaluación de alternativas.

3. Maximización de Beneficios y Distribución de Riesgos

- Evaluación Contractual: Evaluar el tipo de contrato para las diferentes etapas (diseño, construcción, O&M) que pueda maximizar los beneficios de la nación, departamento, distrito y municipios (optimizando el uso de recursos fiscales).
- Financiación y Riesgos: Asegurar la financiación de la construcción de la obra, distribuir los riesgos de manera más eficiente y segura, y buscar la mejor relación beneficio/costo financiero y económico.
- Diseño de la Estructura: Diseñar el esquema de la transacción, definiendo el tipo y cantidad de contratos, e identificar los actores institucionales, financieros, operativos y administrativos, describiendo su rol, necesidades y obligaciones.



- **Presentación de Resultados:** Presentar las ventajas y desventajas de cada estructura propuesta, las relaciones contractuales y operacionales, y el flujo de recursos a la Gobernación de Cundinamarca y la EFR.

II. Gestión de Interfaces

Una vez seleccionado el esquema de transacción, se debe elaborar un documento de gestión de las distintas interfaces para la ejecución del proyecto, agrupadas por tipología:

A. Interfaces Técnicas

Corresponden a las definiciones, parámetros de diseño, requerimientos y afectaciones entre sistemas y subsistemas (infraestructura de obra civil, sistemas, subsistemas y material rodante). Se debe proponer una metodología de gestión de interfaces y elaborar un documento de control para coordinar todos los componentes del proyecto.

B. Interfaces con Actividades Contratadas Independientemente

Se debe garantizar que los estudios y obras contratados de manera independiente al contrato principal (como la gestión predial o las obras de terceros) se integren adecuadamente con el proyecto. Se debe elaborar un documento de control y presentar las condiciones, recomendaciones y advertencias para una adecuada integración en todas las fases.

C. Interfaces con Empresas de Servicios Públicos y Privados

Para controlar las interferencias con las redes en las áreas urbanas, se requiere comunicación proactiva y constante con las empresas prestadoras. Esto incluye:

- Determinar las obras exclusivas de los operadores (como el Traslado Anticipado de Redes - TAR).
- Recomendar las reuniones de coordinación necesarias para presentar diseños y recibir observaciones.
- Determinar las condiciones de intervención de redes por cada operador, la necesidad de convenios y sus condiciones, analizando esto con los estructuradores financieros y legales.

D. Interfaces con Entidades y Organismos Institucionales

Se debe determinar los trámites y permisos que deben realizarse, ante qué entidad u organismo, y realizar las peticiones necesarias para conocer en detalle los trámites y gestiones. El resultado es un plan de acción para el cumplimiento de los trámites requeridos en cada fase (diseño, construcción, operación y mantenimiento).



- **Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación**

Esta actividad tiene como objetivo consolidar todos los documentos finales que servirán de base para la licitación del proyecto, abarcando cinco áreas especializadas.

Estructuración técnica

Desde el ámbito técnico, elaborar los estudios previos requeridos de acuerdo con la normativa vigente para adelantar los procesos de contratación de los diferentes componentes del Proyecto. Preparar el contenido técnico (apéndices técnicos) de los prepliegos y pliegos de condiciones del Proyecto para la selección de:

- ✓ Contratista(s) de la obra civil, suministro, montajes y pruebas de equipos e instalaciones, material rodante, capacitación, puesta en marcha del sistema, mantenimiento y operación, indicadores y niveles de servicio, así como los procedimientos de elaboración de los estudios y diseños de la ingeniería de detalle.
- ✓ Interventoría(s).

Entrega definitiva de toda la información generada en la estructuración del Proyecto. En caso de ser necesario se deberá entregar la administración de esa información.

Diseño e implementación del Cuarto de Datos del Proyecto. Los documentos para compartir en el Cuarto de Datos se alojarán en el servidor que se indique.

Desde el ámbito técnico, participar en la promoción de las licitaciones y/o concursos, además del acompañamiento durante la selección hasta la firma de los contratos que de estos procesos se deriven.

Estructuración Socioambiental

Revisar y analizar el nivel de desarrollo de los estudios realizados de cara a la estructuración del Proyecto para evaluar su impacto en la realización de la estructuración.

Elaborar un documento de recomendaciones ambientales, sociales y de salud y seguridad laboral a ser consideradas como requisitos previos al proceso de licitación y/o para ser incluidas en los Apéndices Técnicos del (de los) Contrato(s). Estas recomendaciones abordarán las brechas entre la legislación colombiana y las NdD del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. El documento deberá ser formulado como un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y deberá abarcar los principales riesgos socio-ambientales incluyendo trabajo y condiciones laborales, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento



involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, pueblos indígenas (de ser relevante) y patrimonio cultural.

Analizar las potenciales afectaciones por cambio climático y amenazas por desastres naturales y proponer medidas de mitigación a ser consideradas dentro del alcance del Proyecto. Se deberán tener en cuenta las metas establecidas por el gobierno colombiano en el Acuerdo de París y demás acuerdos internacionales relacionados con este aspecto.

Revisar el proceso de consulta y participación con las partes interesadas para asegurar que sea conforme con la NdD.

Elaborar los insumos para el estudio socioeconómico del Proyecto que presente la evaluación socioeconómica, incluyendo una evaluación costo beneficio de la implementación del Proyecto.

Asegurar la inclusión de requerimientos ambientales y sociales en los términos de referencia para seleccionar contratistas alineados con las NdD y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. También se deberá tomar en cuenta la nota de buenas prácticas del CFI sobre gestión del desempeño ambiental y social de los contratistas.

Estructuración financiera

Se enfoca en la modelación económica y financiera del proyecto, garantizando su viabilidad y definiendo las condiciones de la contratación.

- **Modelación Financiera:** Elaborar el (los) modelo(s) financiero(s) que permitan simular las variables y condiciones de la transacción definida, basándose en el modelo de FINETER y el Convenio de Cofinanciación.
- **Escenarios y Riesgos:** Los modelos deben simular diferentes escenarios, variables y cuantificar los riesgos. En caso de ser una APP, deben incluir el Comparador Público Privado.
- **CAPEX y OPEX:** El modelo debe ser actualizado con el CAPEX y OPEX definitivos, detallando los costos asociados a las acciones de resiliencia climática y descarbonización.
- **Fuentes de Pago:** Determinar los ítems definidos en los Modelos Financieros, las fuentes de pago y financiación (Nación, Distrito, Departamento, etc.), y la asignación a los componentes elegibles del Convenio de Cofinanciación.
- **Financiación:** Presentar las necesidades y opciones de financiación, definiendo condiciones con bancos, plazos, amortizaciones y pagos.
- **Entregables:** El Consultor debe entregar el(los) modelo(s) financiero(s) sin bloqueos, acompañados de un documento que explique su funcionamiento y un análisis de sensibilidad, así como un informe final y una propuesta de los Apéndices Financieros necesarios para los contratos.



Estructuración legal

Provee el marco contractual y normativo para el desarrollo del proyecto, asegurando la alineación jurídica de todas las fases.

- **Modelo Contractual:** Una vez seleccionado el esquema de transacción, evaluar jurídicamente el tipo de contrato(s) que mejor se ajustan a las necesidades, analizando la normatividad, riesgos y limitaciones.
- **Estudios Previos:** Elaborar todos los estudios y análisis legales necesarios para disponer de los "Estudios Previos" requeridos en los procesos contractuales.
- **Descarbonización y Resiliencia:** Resumir las ambiciones y regulaciones del país relacionadas con el Acuerdo de París, descarbonización y desarrollo resiliente al clima en el sector de transporte masivo.
- **Documentación Contractual:** Desarrollar el esquema de contrato para el (los) contratista(s) principal(es) e interventor(es), incluyendo especificaciones técnicas de parámetros de desempeño y metas.
- **Documentos Precontractuales:** Elaborar los estudios del sector, pliegos de condiciones, minutas de contratos, anexos técnicos y matrices de riesgos del(los) contrato(s) principal(es) y de interventoría.
- **Garantías y Seguros:** Analizar las condiciones del mercado de seguros y bancario para recomendar la mejor estrategia para la consecución de garantías, y verificar que el Proyecto cumpla con los requisitos exigidos por agencias internacionales como OPIC y MIGA.

Estructuración de Riesgos

Se enfoca en identificar, cuantificar y gestionar los riesgos del proyecto, incluyendo los pasivos contingentes y el programa de seguros.

- **Matriz de Riesgos:** Ajustar la matriz de riesgos conforme al modelo de transacción definido. Esto implica identificar, asignar, cualificar, calificar, valorar y cuantificar los riesgos (incluyendo los de cambio climático).
- **Pasivos Contingentes:** Determinar el valor de las contingencias (para actores privados y la EFR) utilizando un modelo probabilístico, según la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- **Mitigación:** Diseñar mecanismos de mitigación, que deben incluir la determinación de los montos que deben apropiarse en fondos de contingencias e instrumentos financieros o pólizas de seguros.
- **Asignación de Riesgos:** Diseñar un esquema de asignación de riesgos y contingencias, determinando qué riesgos asume el contratista y cuáles el Estado, conforme a los documentos de política de manejo de riesgo contractual (CONPES).



- Programas de Seguros: Realizar un análisis detallado del mercado de seguros y reaseguros (nacional e internacional), y estructurar el programa de seguros y garantías del proyecto, incluyendo la determinación de las Pérdidas Máximas Probables (PML).
- APP (si aplica): En caso de optar por un esquema APP, se debe elaborar el Comparador Público Privado (CPP) y la información necesaria para trámites ante el MHCP y DNP.
- **Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.**

Se enfoca en diseñar el modelo organizacional y operacional que el ente gestor utilizará para garantizar la ejecución exitosa del proyecto.

Esta actividad busca proponer un esquema conceptual de estructura que se ajuste mejor a las necesidades y capacidades técnicas y financieras del ente gestor, basándose en experiencias nacionales e internacionales. El mecanismo para esta estructura (por ejemplo, un consultor externo o un equipo interno) será definido durante el desarrollo de la actividad.

El esquema conceptual debe contemplar, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Estructura de Gobernanza
Se debe proponer una estructura de gobernanza clara que defina los roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones. Esto incluye la creación de políticas y guías de actuación que estén adaptadas específicamente a las características del proyecto.
2. Sistema de Gestión de Requisitos
Se requiere proponer un sistema de gestión de requisitos que permita identificar, definir y actualizar los requisitos del proyecto, logrando una integración con la dirección del mismo.
3. Fuentes de Recursos
Se deben indicar las fuentes de recursos que podrían utilizarse para la operación y el funcionamiento de la estructura de gestión propuesta.
4. Herramientas Tecnológicas y BIM
Se deben proponer herramientas tecnológicas para automatizar los procesos de gestión. Es fundamental que estas herramientas tengan en cuenta la implementación previa de todos los diseños y la gestión documental del proyecto que se realizó utilizando la metodología BIM (Building Information Modeling), así como las herramientas que esta metodología ofrece para el seguimiento del proyecto (tales como software de planificación y monitoreo).
5. Definición de la Estructura y Costos

El entregable final debe incluir la definición de las principales actividades y obligaciones que tendrá esta estructura de gestión. Adicionalmente, debe detallar los perfiles del personal que se debe contemplar y realizar el costeo asociado a dicho personal.



- **Actividad 7. Interventoría - Revisión técnica.**

Esta actividad tiene como propósito principal garantizar la calidad y el cumplimiento de los entregables clave del proyecto.

Se deberá contar con un supervisor técnico que revise y valide de forma efectiva y permanente los siguientes entregables, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones del convenio y las exigencias técnicas:

- Entregable 5. Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones, conforme a los requerimientos formulados por el Ministerio de Transporte.
- Entregable 10. Estaciones: Diseño ajustado de estaciones incluyendo estaciones nuevas en caso de aplicar.
- Entregable 13. Traslado y Protección de Redes: Validación Propuesta de Traslado y protección; Identificación traslados y protecciones adicionales.
- Entregable 14. Traslado y Protección de Redes: Ajuste propuestas técnicas y diseños traslados y protecciones adicionales; Capex adicional requerido.
- Entregable 16. Factibilidad Taller ANI: Entrega de la Factibilidad del Taller ANI.

La entrega final de cada entregable por parte de la CFI estará acompañada del concepto técnico favorable o la "No Objeción" por parte del revisor técnico externo quien validará que el entregable se encuentre acorde con el alcance pactado para el mismo dentro de las actividades previamente descritas.

2.1.3.4. FASE 3. FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL

- **Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.**

El propósito de esta actividad es brindar asesoría al ente gestor sobre las actividades jurídicas y financieras necesarias para la obtención de la financiación requerida (la firma del Contrato de Crédito). Esta preparación es esencial para la apertura de los procesos de licitación del Proyecto.

La actividad cubre los escenarios de financiación con banca comercial o banca multilateral, ya sea que la operación cuente con garantía de la Nación o se realice sin garantía de la Nación.

A continuación, se resumen las tareas clave de esta actividad:



1. **Análisis y Trámites de Financiación:** Se requiere realizar el análisis de las actividades financieras y jurídicas necesarias en los procesos de aprobación para implementar los escenarios de financiación.
 2. **Gestión de Garantías:** El equipo asesor debe llevar a cabo las actividades y revisiones jurídicas y financieras para el trámite, obtención y negociación de la garantía de la Nación y la contragarantía del Ente Gestor (cuando la financiación requiera garantía de la Nación). Además, debe acompañar al ente gestor durante la obtención y firma de los contratos de garantías y contragarantías de los contratos de crédito.
 3. **Soporte Jurídico Especializado:** Se deberán emitir las opiniones legales necesarias para la financiación del Proyecto, tanto bajo la normativa local como bajo las normas de la jurisdicción indicada por la banca multilateral, en el marco de operaciones de crédito público sin garantía de la Nación.
 4. **Acompañamiento en Negociaciones y Calificación**
 - **Negociaciones Bancarias:** Acompañar al Ente Gestor en las discusiones con las entidades financieras o multilaterales durante la estructuración de los préstamos y sus coberturas, prestando especial atención a temas como la vida media, el plazo, el periodo de gracia y las comisiones de la financiación.
 - **Requisitos Institucionales:** Apoyar los requisitos exigidos por los entes Nacionales, Regionales, Distritales, Departamentales y Municipales durante la estructuración del Proyecto y las negociaciones de los créditos.
 - **Calificación de Crédito:** Acompañar al ente gestor en los trámites para la actualización de la calificación de crédito que se derive de la alternativa de financiación seleccionada.
 - **Reuniones:** Apoyar al Ente Gestor en reuniones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, las Secretarías de Hacienda, y cualquier otro escenario relevante, ayudando a elaborar el contenido financiero y económico de los documentos requeridos.
- **Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección.**

El objetivo fundamental de esta actividad es apoyar y acompañar la socialización y presentación del Proyecto y de los diferentes entregables generados ante las entidades, órganos y autoridades, tanto del nivel territorial como nacional. Esto se realiza con el fin de adelantar el proceso aprobatorio de conformidad con la normatividad aplicable.

A continuación, se resumen las principales tareas a desempeñar en esta etapa aprobatoria:





1. Socialización y Presentación de Documentos

El equipo asesor debe:

- Participar en las reuniones que se convoquen con las partes interesadas y otras entidades del nivel territorial y nacional.
- Elaborar y preparar presentaciones, así como material gráfico y documentos de socialización del Proyecto o de los productos de estructuración que sean necesarios. Este material debe ser adaptado a la audiencia y los temas a tratar, pudiendo incluir herramientas como videos, renders y mapas.

2. Manejo de Observaciones y Ajustes

Se debe analizar las observaciones que presenten las entidades:

- Analizar las observaciones recibidas sobre la información y los entregables presentados.
- Incorporar los cambios que se consideren procedentes a los documentos y/o productos de estructuración (incluyendo el modelo financiero, la matriz de riesgos, el CPP, la nota técnica, los contratos del proyecto y el informe de estructuración). Estos cambios deben ser presentados con el sustento y justificación que los soporte.
- Proyectar las respuestas a las observaciones recibidas por parte de las entidades, órganos y autoridades, del nivel territorial y nacional, para agilizar el proceso aprobatorio.

3. Integración Financiera y Socioambiental

Se debe garantizar que los aspectos socioambientales estén debidamente presupuestados y aprobados:

- Validar que todos los aspectos ambientales y sociales identificados, incluyendo el cierre de brechas con respecto a los estándares aplicables, posibles pasivos y otros compromisos relevantes, cuenten con un presupuesto adecuado e integrado dentro de la planificación financiera del Proyecto. Esto busca garantizar su implementación efectiva.
- Se debe incluir consideraciones socioambientales relevantes en línea con las Normas de Desempeño (NdD) del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad.



- **Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal.**

El objetivo central de esta actividad es realizar un acercamiento proactivo con potenciales participantes, tanto del orden nacional como internacional, para promocionar el Proyecto y resolver las dudas o preocupaciones que puedan tener los interesados respecto al proceso de licitación.

A continuación, se resumen los componentes clave de esta actividad:

1. Estrategia y Material de Mercadeo

La CFI y el Equipo deben definir la estrategia de mercadeo del Proyecto para el proceso de licitación. Esta estrategia debe incluir un cronograma de actividades a desarrollar.

Se debe elaborar la documentación requerida para la promoción del proceso de selección, la cual incluye, pero no se limita a:

- Una landing page.
- Presentaciones, memorando de información y teasers informativos.
- Boletines, videos, renders y mapas.

2. Identificación de Potenciales Interesados

Se debe identificar a los potenciales interesados (empresas nacionales y/o internacionales), especificando sus cualidades idóneas. Los datos relevantes de contacto y la medición de su potencial e interés para participar deben consignarse en un reporte.

3. Eventos de Promoción (Roadshows y Estratégicos)

El sondeo proactivo se puede realizar mediante eventos multitudinarios y/o reuniones individuales a solicitud de los interesados, siguiendo un protocolo de interacción previamente desarrollado.

- Roadshows: Se requiere organizar, preparar y ejecutar dos (2) roadshows ante potenciales inversionistas, de los cuales al menos uno (1) deberá realizarse en el exterior.
 - Esta labor integral incluye la elaboración de todo el material de promoción, la logística de los eventos y la convocatoria de los participantes.
 - Se cubrirán los costos de desplazamiento y estadía para un mínimo de dos (2) representantes del Ente Gestor en todos los eventos programados en el exterior, y en los que se realicen en Colombia fuera de Bogotá.



- **Gestión de Eventos Estratégicos:** Se gestionarán y acompañarán eventos, foros o reuniones que la EFR y la CFI definan como estratégicos. Estos eventos tienen dos objetivos principales:
 - **Promoción y Difusión:** Dar a conocer el proyecto a potenciales inversionistas, financiadores, constructores y operadores, para fomentar una participación amplia y competitiva en la licitación.
 - **Recopilación de Insumos:** Facilitar espacios de diálogo para obtener información, retroalimentación o aportes técnicos, financieros o jurídicos que enriquezcan y fortalezcan la estructuración integral del proyecto.

4. Seguimiento y Ajustes

El Equipo debe participar en las reuniones convocadas por el Cliente o el Comité Técnico. Además, es crucial:

- Revisar las observaciones y recomendaciones presentadas en las audiencias y Road Shows.
- Realizar, previo análisis integral, los ajustes que se consideren pertinentes a los documentos del proceso licitatorio con base en dicha retroalimentación.
- **Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)**

El objetivo de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el proceso de selección de los diferentes contratistas principales, extendiéndose hasta la suscripción de los contratos y las actas de inicio.

A continuación, se resumen las principales tareas:

1. Documentación y Respuestas a Observaciones

El equipo asesor deberá participar activamente en la gestión de la documentación y las comunicaciones del proceso licitatorio:

- **Estudio de Observaciones:** Estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.
- **Elaboración de Respuestas:** Coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas a los pliegos de condiciones. Esto incluye proyectar y elaborar las respuestas a las inquietudes y requerimientos en relación con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración técnica. La labor de los Consultores de la CFI será procesar, proyectar y



sugerir respuestas a consultas puntuales relacionadas con los Pliegos de condiciones y el contrato.

- **Modificación de Pliegos:** Asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación, en concordancia con el sentido de las respuestas ofrecidas.
- **Pliegos Definitivos:** Elaborar los pliegos de condiciones definitivos con base en las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.

2. Audiencias y Aprobaciones Institucionales

La actividad incluye el apoyo logístico e institucional para la formalización del proceso:

- **Audiencias Públicas:** Participar en la audiencia de presentación del proyecto prevista en los pliegos de condiciones. Además, acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos. El equipo asesor acompañará a las audiencias establecidas en el proceso, si es requerido por la Entidad contratante, sin participar como interlocutor oficial.
- **Trámites Internos y No Objeciones:** Acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de "no objeciones", así como para los trámites internos del Ente Gestor.
- **Visto Bueno:** Presentar ante todas las instancias de aprobación que corresponda, los documentos precontractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) y contractuales, con el fin de que sean revisados, analizados y obtengan su visto bueno antes de ser publicados.

3. Adjudicación y Cierre Contractual

Finalmente, se brinda apoyo para la culminación formal del proceso:

- **Suscripción de Contratos:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo requerido para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.
- **Actas de Inicio:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante para la verificación de los requisitos establecidos en la ley y en los contratos para la suscripción de las actas de inicio del contrato principal del Proyecto.





- **Actividad 12. Proceso de selección de interventorías.**

El objetivo principal de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el (los) proceso(s) de selección del (de los) contratista(s) de interventoría. Este apoyo se extiende hasta la suscripción del (de los) contrato(s) de interventoría y de su acta de inicio.

Las tareas clave que se deben ejecutar son:

1. Gestión de Documentación y Respuestas

- Revisión de Observaciones: Se debe estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.
- Coordinación de Respuestas: El equipo debe coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para proyectar y elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes. Estas respuestas deben estar relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración.
- Modificaciones y Pliegos Definitivos: Se debe asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación. Finalmente, se deben elaborar los pliegos de condiciones definitivos de conformidad con las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.
- Documentos Contractuales: La actividad incluye el diseño y la redacción de las modificaciones a las minutas de contratos y a los anexos técnicos y demás documentos del Proyecto.

2. Acompañamiento Institucional y Aprobaciones

- Trámites Internos y No Objeciones: Se requiere acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de no objeciones y para los trámites internos del Ente Gestor.
- Audiencias y Reuniones: Se debe acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos.
- Rondas de Preguntas: El equipo debe participar en las rondas de preguntas, proyectando y elaborando las respuestas a las inquietudes relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos técnicos.
- Visto Bueno: Es necesario presentar ante todas las instancias de aprobación los documentos precontractuales y contractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) para que obtengan su visto bueno antes de ser publicados.



3. Cierre del Proceso

- Asesoría en Comprensión: Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo que requiera para la correcta comprensión de los documentos, de manera que puedan ser correctamente empleados en los procesos de selección.
- Suscripción de Contratos: Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo necesario para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.
- **Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final**

El enfoque principal de esta actividad es el cierre comercial y la elaboración de la documentación final del proyecto.

Cierre Comercial y Firma del Acta de Inicio

El cierre comercial del Proyecto se considera alcanzado una vez se firme el Contrato de Concesión entre el Concesionario y el Ente Concedente. El alcance de la actividad se extiende hasta la firma del acta de inicio.

Informe de Estructuración Final

La tarea principal de la Actividad 13 es Elaborar el Informe de Estructuración Final una vez que el Proyecto ha sido adjudicado y se ha alcanzado el cierre comercial.

Este informe final debe contener, como mínimo, la siguiente información:

1. La profundización y actualización del Informe de Estructuración Integral.
2. Las respectivas aprobaciones y conceptos favorables obtenidos para el Proyecto.
3. Un resumen del desarrollo de la transacción, incluyendo el proceso de precalificación (cuando aplique) y la licitación.

2.1.3.5. LISTADO DE ENTREGABLES DEL CONVENIO

FASE I – DEBIDA DILIGENCIA, AVAL TÉCNICO y CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico

Entregable 1. PdT, Cronograma y Metodología general y detallado

Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación

Entregable 2. Documentos requeridos para el Convenio de Cofinanciación



FASE II – AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DEL PROYECTO

Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad.

Entregable 3. Estudio de Demanda y tránsito actualizado

Entregable 4. Cambio Climático y aspectos socioambientales

Entregable 5. Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones

Entregable 6. Estaciones Férreas declaradas Bienes de interés Cultural - Diagnóstico

Entregable 7. Estaciones Férreas declaradas Bienes de interés Cultural - Propuesta

Entregable 8. Material Rodante - Análisis

Entregable 9. Material Rodante - Ajustes Especificaciones Técnicas

Entregable 10. Estaciones: Diseño ajustado de estaciones

Entregable 11. Plan Operacional: Plan operacional y nuevo dimensionamiento de flota

Entregable 12. Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio

Entregable 13. Traslado y Protección de Redes: Validación

Entregable 14. Traslado y Protección de Redes: Ajustes propuestas técnicas; Capex ajustado

Entregable 15. Informe de factibilidad predial actualizado

Entregable 16. Factibilidad del Taller ANI

Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción

Entregable 17. Esquema de Transacción

Entregable 18. Documento de Gestión de interfaces

Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación

Entregable 19. Diseño de la transacción

Entregable 20. Modelos financieros necesarios para implementar la transacción.

Entregable 21. Informe de Riesgos

Entregable 22. Estructuración programa de seguros y garantías

Entregable 23. Contrato principal incluidos sus apéndices técnicos y financieros

Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.

Entregable 24. Informe de la estructura conceptual e implementación del Proyecto.

Actividad 7. Revisión técnica.

Entregable 25. Concepto técnico de entregables seleccionados de la CFI.

FASE III – FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL

Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral

Entregable 26. Análisis de las condiciones y hoja de ruta para la financiación del componente público

Entregable 27. Documento insumo para la financiación

Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección

Entregable 28. Elaboración de los documentos necesarios para la apertura del proceso de licitación del proyecto

Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal



Entregable 29. Material de promoción y cuarto de datos

Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)

Entregable 30. Elaboración de los documentos necesarios para el proceso de licitación del proyecto principal.

Actividad 12. Proceso de selección de interventoría

Entregable 31. Documentos requeridos para la(s) interventoría(s)

Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final

Entregable 32. Informe final de estructuración

- **Adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes**

N/A

3.1.3. Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecución del contrato.

N/A

3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
81101500	81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	15; Ingeniería civil y arquitectura
81102200	81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	22; Ingeniería de transporte

COMPROMISOS DE LAS PARTES:

Se estima como compromisos de las partes en el convenio las siguientes:

COMPROMISOS GENERALES

1. Designar a los supervisores del convenio quienes se encargarán de velar por la debida ejecución.



2. Atender oportunamente las recomendaciones y sugerencias que las entidades involucradas demanden, tendientes a aclarar y resolver todo tipo de dudas, consultas, cuestionamientos y direccionamientos técnicos que se requieran con el fin de llevar a cabo el cumplimiento eficaz del convenio.
3. Realizar el seguimiento del desarrollo del Convenio, a través de la conformación de un Comité Técnico de seguimiento.
4. Presentar al Comité Técnico de seguimiento las novedades de ejecución, y en general, cualquier actuación que genere modificación al convenio.
5. Asumir y gestionar los riesgos a cargo de cada quien, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la matriz de Riesgos.
6. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, celeridad, buena fe, eficacia, oportunidad y transparencia en las diferentes etapas de la ejecución.
7. La EFR y la SMC deberán indicar a cualquier persona que indague acerca de la Transacción PPP que se comunique con la CFI a través del Líder del Equipo de la CFI mencionado en el Anexo 3 (Personal).
8. La EFR y la SMC son las principales responsables del Proyecto y la Transacción PPP y de tomar todas las decisiones pertinentes (incluyendo, sin limitación, la aprobación de la estructura de la Transacción PPP y la selección del (los) PSP para implementar el Proyecto), de tomar todas las medidas necesarias en relación con ello de conformidad con la legislación aplicable (incluyendo cualesquiera obligaciones aplicables derivadas de tratados internacionales) de forma oportuna.
9. Se comprometen a no (i) realizar ninguna transacción, ni participar en ninguna actividad, prohibida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus Comités de conformidad con cualquier resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; o (ii) participar (o autorizar o permitir que cualquier persona o entidad que actúe en su nombre participe) en ninguna práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva, colusoria o de obstrucción ("Prácticas Sancionables") con respecto a la Transacción PPP, el Proyecto o cualquier transacción contemplada en el Convenio.

COMPROMISOS DE LA EFR

1. Será responsable de todas las notificaciones, consentimientos y/o autorizaciones relacionadas con la recopilación y transferencia de cualquier dato o información (incluyendo Datos Personales) por parte de la EFR y SMC o en su nombre con el fin de divulgarlos a posibles PSPs en relación con el Proyecto o la Transacción PPP o a la CFI o los Consultores de la CFI y el uso o procesamiento posterior de dichos datos o información por parte de la CFI y los Consultores de la CFI para los propósitos de la Transacción PPP. A los fines del Convenio, "Datos Personales" significa cualquier información relativa a individuos o personas físicas o que se considere o se defina como datos personales, información personal





identificable o información personal por cualquier ley, norma o reglamento aplicable en materia de privacidad, comunicaciones electrónicas o protección de datos.

2. La EFR, en su calidad de Ente Gestor del Proyecto, será la entidad responsable de actuar como vocero y representante de la EFR y la SMC para efectos de la ejecución del Convenio, el desarrollo de la Transacción PPP y para adelantar las comunicaciones necesarias con la CFI. Para la definición de directrices y la toma de las decisiones estratégicas en relación con la estructuración del Proyecto, la Transacción PPP y la ejecución del Convenio se conformará un comité directivo (el “Comité Directivo del Convenio”), y para los aspectos de ejecución técnica del Convenio, se conformará un comité técnico (el “Comité Técnico del Convenio”) que contará con representación de todas las Entidades Públicas y cuyo vocero será la EFR. Para los aspectos relacionados con la gestión del Proyecto y la ejecución técnica del Convenio se conformará un comité técnico (el “Comité Técnico del Convenio”).

COMPROMISOS DE CFI

1. La CFI hará cuanto esté a su alcance para realizar las Actividades de conformidad con el programa de trabajo y el cronograma del Programa de Trabajo y Cronograma Indicativo y con este fin la CFI tratará de movilizar todos los medios razonables a su disposición para desarrollar las Actividades de manera oportuna.
2. La CFI realizará con su propio personal y por consultores externos especializados en diversas áreas de práctica, contratados por la CFI a su entera discreción (los “Consultores de la CFI”). La CFI tendrá derecho a añadir, quitar o reemplazar a su personal, así como a cualquiera de los Consultores de la CFI, según considere apropiado, a su entera discreción, siendo la CFI el único responsable por la ejecución de las Actividades frente a las Entidades Públicas.

Personal:

En cuanto a personal, la CFI deberá disponer de su equipo con el conocimiento y la experiencia para estructurar proyectos bajo esquemas de PPP (Participación Público Privada). Capacidad que complementará con los Consultores de la CFI que coordinará y supervisará y deberán ser expertos y especializados en las disciplinas requeridas, que seleccionará y contratará bajo su cuenta y riesgo y total autonomía, bajo las normas de contratación del Banco Mundial, que deberán demostrar experiencia en trabajos de asesoría para estructurar contratos de concesión, asociaciones público-privadas o iniciativas de financiamiento privado para entidades gubernamentales o del sector privado, según aplique, en los componentes de ingeniería, económico, legal, social, ambiental, predial, entre otros, firmas de asesoría estratégica y técnica, de asesoría legal, de asesoría





jurídica, de asesoría técnica y socioambiental y firma(s) para revisión técnica (Para los Entregables relacionados más adelante).

Los miembros del equipo propuestos por el Consultor deben tener las calificaciones, habilidades y experiencia para cumplir efectivamente con el alcance del trabajo. Siendo el CFI el único responsable por el cumplimiento ante la EFR y SMC de las actividades a pactar en el convenio de asesoría técnica, y aunque la CFI, en el marco de sus políticas de contratación no está obligada a realizar una verificación independiente de la información Producto del Trabajo de Terceros, en el marco del convenio, el equipo de la CFI deberá realizar la revisión de los productos de los Consultores de la CFI, utilizando su conocimiento y experiencia en transacciones similares, de forma diligente y profesional.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Férrea Regional S.A.S. solicitará a la CFI la emisión de cartas de compromiso (*reliance letter*) para determinados productos elaborados por los Consultores de la CFI que cuyo valor supere los US\$80,000, mediante las cuales los Consultores asumirán la responsabilidad directa frente a la EFR y SMC por los eventuales perjuicios que este pudiera sufrir como consecuencia de deficiencias, insuficiencias o inexactitudes en los informes finales o estudios realizados por ellos, entre otros, se les requerirá a los siguientes consultores de la CFI:

- a. Consultor técnico demanda y tráfico
- b. Consultor técnico revisión y soporte estudios de factibilidad
- c. Consultor técnico para material rodante y plan operacional
- d. Consultor técnico estudios complementarios y coordinación estructuración técnica
- e. Consultor Socioambiental y Predial
- f. Consultor legal

Adicionalmente, la Empresa Férrea Regional S.A.S. solicitará a la CFI la designación de un interventor (revisor técnico experto), encargado de realizar la revisión y validación técnica, de forma permanente y efectiva, de los siguientes entregables:

- Entregable Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones, conforme a los requerimientos formulados por el Ministerio de Transporte.
- Entregable Estaciones: Diseño ajustado de estaciones incluyendo estaciones nuevas en caso de aplicar.
- Entregable Traslado y Protección de Redes: Validación Propuesta de Traslado y protección; Identificación traslados y protecciones adicionales.
- Entregable Traslado y Protección de Redes: Ajuste propuestas técnicas y diseños traslados y protecciones adicionales; Capex adicional requerido.



- Entregable Factibilidad Taller ANI: Entrega de la Factibilidad del Taller ANI.

La entrega final de cada uno de estos productos por parte de la CFI deberá estar acompañada de un concepto técnico favorable o una 'No Objeción' emitida por dicho interventor, quien verificará que el entregable cumpla con el alcance previamente definido en las actividades del proyecto.

2.2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

- 2.2.1. Tipo de Contrato: Contratación con organismos internacionales: Convenio de cooperación, asesoría técnica o ayudas internacionales de que trata el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.
- 2.2.2. Plazo de Ejecución: El término de duración del convenio será de veinte (20) meses contados desde la Fecha de Efectividad (Fecha de Efectividad: El Convenio entrará en vigor el día hábil siguiente de la fecha de firma del mismo). Las partes de común acuerdo según el desarrollo de las actividades podrán prorrogarlo, para lo cual se deberá suscribir el documento respectivo, en caso de ser procedente.
- 2.2.3. Lugar de Ejecución: El lugar de ejecución será Bogotá D.C. y el área de influencia del proyecto, correspondiente a las localidades de Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén en Bogotá, y los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, y el domicilio contractual sería Bogotá.
- 2.2.4. Valor estimado del convenio: El valor del convenio se estima en Dos millones sesenta y dos mil quinientos dólares estadounidenses (USD \$2'062.500), que se estima aproximadamente en OCHO MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$8.006.460.000) MCTE con una Tasa Representativa del Mercado TRM del día 17 de septiembre de 2025.

Este valor se encuentra debidamente soportado en el estudio de sector y documento de justificación del presupuesto, que hacen parte integral de este estudio previo.

Las contribuciones para cubrir los costos incurridos de acuerdo con el Presupuesto son las siguientes:

- I. Contribuciones de la CFI: La CFI aportará para la ejecución de las Actividades la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD \$1'237.500) por parte fondos fiduciarios (trust funds) y/o Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables, que se estima aproximadamente en CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (COP \$5.108.400.000) M/CTE, con una tasa promedio de CUATRO



MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$4.128) M/CTE, tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

- a. Se entiende por “Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables” recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.
- II. Contribuciones de la SMC de la gobernación de Cundinamarca: Corresponderá a la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$825.000), amparados presupuestalmente con CDP No. 7100071263 con fecha de 02 de octubre de 2025, que estimó la SMC en TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (COP \$3.405.600.000) M/CTE con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$4.128) M/CTE, tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

En todo caso, la SMC deberá realizar las gestiones presupuestales que correspondan para amparar lo que se requiera con ocasión de la Tasa Representativa de Mercado (“TRM”).

- III. La EFR como entidad responsable de liderar la ejecución de los proyectos férreos regionales y por ende, ente gestor del proyecto, aportará las capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas, a través del equipo que se dedicará al desarrollo de las actividades con el alcance definido que podrá cubrirse, con los integrantes del Comité Técnico del Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 8 del Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, y los artículos 533 y 534 del mismo estatuto, el futuro convenio de asesoría técnica estaría gravado con el impuesto de timbre nacional, en consecuencia, la EFR asumirá el valor del impuesto de timbre, por no ser una entidad exenta de las que trata el artículo 533 del Estatuto Tributario. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto Tributario, toda vez que la Secretaría de Movilidad Contemporánea de la Gobernación de Cundinamarca como establecimiento público descentralizado del orden departamental y la CFI de conformidad con la Sección 9 del artículo VI del Decreto 1457 de 1956, se encuentran exentos del pago de dicho impuesto.

Además de lo anterior, se contempla que la CFI recibirá una prima de éxito de Dos millones de dólares estadounidenses (US \$2'000.000) (“Prima de Éxito”), pagadera por el PSP adjudicatario del Proyecto (el “Adjudicatario”), en fondos inmediatamente disponibles, sin ningún tipo de deducción por impuestos, derechos de aduana, gravámenes u otras retenciones todos los cuales deberán ser asumidos por el Adjudicatario.



La EFR y la SMC se comprometen a asegurar que las bases de la licitación y el Contrato de Concesión deberán estipular expresa e irrevocablemente que el pago de la Prima de Éxito por parte del adjudicatario a la CFI se deberá realizar como condición previa a la fecha en la cual se firme el (los) Contrato(s) de la Concesión (independientemente de si hay condiciones para su efectividad pendientes o no) (“Fecha de Cierre de la Transacción PPP”) o, en el caso de que el (los) Contratos de Concesión prevea(n) la suscripción de un Acta de Inicio como etapa previa para el inicio del Proyecto, como condición previa a la firma de dicha Acta de Inicio, y la EFR se compromete a no firmar el(los) Contrato(s) de Concesión o el (las) Acta(s) de Inicio, según sea el caso, hasta que el pago de la Prima de Éxito haya sido realizado.

La EFR y la SMC se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado. Si se trata de varios Contratos de Concesión, el pago de la Prima de Éxito se podrá dividir entre estos según acuerden las Partes.

2.2.5 SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA: La EFR y la SMC seleccionarán y designarán al supervisor del Convenio encargado del seguimiento y vigilancia permanente del convenio, y garantizar la correcta ejecución del objeto del convenio, el cual podrá contar con personal de apoyo que lo acompañe en dicha actividad.

Así mismo se prevé la necesidad de contar con un comité técnico, como instancia para gestionar y coordinar todos los asuntos relacionados con la estructuración del Proyecto y la Transacción PPP e implementar las directrices y decisiones estratégicas.

En tal sentido, las funciones y responsabilidades serán delimitadas para quien ejerza la supervisión y las de los miembros del Comité Técnico del Convenio

3. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

Que el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, establece que los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas igual o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades, en los siguientes términos:

“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.”



Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. (...)"

Así mismo, contempla en el inciso segundo la regla aplicable a la contratación con organismos internacionales con ocasión de la naturaleza de la parte (organismos multilaterales de crédito), independientemente del porcentaje de financiación.

Por su parte, el artículo 2.2.1.2.4.4.1 de Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establece al respecto lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente título.

Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de cooperación internacional es modificado o los aportes no se ejecutan en los términos pactados, las Entidades Estatales deben modificar los contratos o convenios para efectos de que estos estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de recursos públicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas internas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior.

Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.

Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben ser tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.



Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. (...)”

En ese sentido, en la Sentencia C-249/04 del dieciséis (16) de marzo de dos mil cuatro (2004), de la Corte Constitucional, señala lo siguiente:

“Ahora bien, como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales.”

De su lado, la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente (CCE) sobre el particular, en Concepto C-297 de 2025 señala lo siguiente:

“ORGANISMOS INTERNACIONALES – Concepto

[...] por organismo internacional se entiende aquella organización, grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y cuenta con órganos gubernamentales permanentes distintos e independientes de los Estados miembros de la organización que garantizan su vigencia y operatividad, con el propósito de cumplir objetivos comunes entre los Estados miembros. Conforme a su naturaleza, los organismos internacionales están facultados para suscribir contratos o convenios con los Estados, lo que supone un incidente frente a la aplicabilidad de los regímenes tanto de los Estados contratantes como de los organismos en su celebración.

RÉGIMEN CONTRACTUAL – Ley 1150 de 2007 – Artículo 20

De esta manera, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 estableció el régimen aplicable a los contratos que celebren las Entidades Estatales con este tipo de organismos. En el inciso primero, el artículo dispone que el régimen aplicable podrá depender del porcentaje de participación que el organismo internacional tenga frente a la financiación de los contratos. Así, el artículo 20 de la citada norma señala que cuando los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales financien los contratos o convenios en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%),



la contratación podrá someterse a los reglamentos de tales entidades. En estos supuestos, la norma establece la potestad discrecional de elegir el régimen contractual aplicable, pues la literalidad del inciso señala que “podrán” someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, cuando la entidad contratante determine o establezca que los aportes del organismo internacional son inferiores al porcentaje señalado, el contrato o convenio debe someterse al EGCAP.

[...]El inciso segundo determinó supuestos específicos que proceden dependiendo del objeto del convenio o contrato a celebrar. Aunado a estos, incluye otro relacionado con los organismos internacionales cuyos fondos financien los convenios o contratos. Cuando se configure cualquiera de estos casos, las entidades y los organismos pueden optar porque el acuerdo se someta a sus reglamentos: [...] vi. Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros. En los supuestos anteriores, independientemente del monto o porcentaje de los aportes de cada una de las partes, es posible optar por someter el contrato o convenio a los reglamentos de los organismos o al EGCAP”

Ahora bien, de su lado, la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL -CFI- o -IFC- por sus siglas en inglés, cuya naturaleza es la de ser una organización internacional establecida en virtud del Convenio Constitutivo suscrito entre sus países miembros, incluyendo la República de Colombia, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956.

En este contexto, CFI como miembro del grupo Banco Mundial es una institución financiera internacional, de la cual Colombia es miembro, y cuyo objeto es mejorar la vida de las personas mediante la inversión de proyectos de impacto, la movilización de capital y la provisión de asesoramiento especializado, y ofrece diversas modalidades de financiación. De modo que, al ser un organismo multilateral se cumple con el supuesto del inciso segundo del artículo 20 la Ley 1150 de 2007 que indica que frente a «contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros», es posible someter los mismos a los reglamentos de tales entidades internacionales, por lo que, el convenio a suscribir es un Convenio de Cooperación con Organismo Multilateral de Crédito; y a su vez, IFC actúa como asesor estructurador integral de la mano de los gobiernos, brindando asistencia en requisitos técnicos, legales, financieros y regulatorios, fortaleciendo capacidades, y abordando temas de sostenibilidad social, incluyendo cooperaciones de asistencia técnica, y para el convenio, este aportaría el 60% del valor total del mismo con “recursos de cooperaciones técnicas financiadas por la CFI”, para las actividades de asesoría técnica y cooperación en la estructuración del proyecto RegioTram del Norte, en ese sentido, se enmarca en el inciso primero del referido artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, la contratación se efectuará con un organismo multilateral a través de cooperación internacional, y en consecuencia, no le resulta exigible la aplicación del Estatuto General de Contratación público, sino que, se someterá a los reglamentos de IFC, que entre otros, están





contenidos en el convenio que se firmaría, cuyo formato contiene inmersos los reglamentos de IFC para este tipo de contrataciones.

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor se encuentra debidamente soportado en el análisis de mercado en los siguientes términos:

Se estima que el presupuesto del Convenio será la suma de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD \$2,062,000) que se estima aproximadamente en pesos (\$8.006.460.000,00) OCHO MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$8.006.460.000) MCTE con una tasa Representativa del Mercado TRM del día 17 de septiembre de 2025.

Dicho monto se ha calculado teniendo en cuenta que el proyecto Tren de Zipaquirá ya cuenta con estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio No. 018 de 2019 (Numeración FINDETER), No. 048 de 2019 (Numeración de la Gobernación de Cundinamarca) y CE-048 de 2021 (Numeración IDU), el perfil y la experiencia de IFC como estructurador de proyectos de participación público privada a nivel regional y global, la responsabilidad de las actividades que asumen las partes, los riesgos inherentes al proyecto y su respectivo plazo.

Los costos de los servicios requeridos para la ejecución del proyecto se determinaron con base en un análisis técnico que contempla los recursos mínimos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Dichos recursos se agrupan en los siguientes componentes:

Componente Personal IFC: La CFI ofrece un equipo experto en aspectos financieros, legales, técnicos, ambientales, sociales y de biodiversidad, así como acceso a una red global de profesionales. Adicionalmente, cuenta con el apoyo de profesionales indirectos en áreas como contratación, finanzas, recursos humanos, tecnología, relación con donantes y portafolio.

Componente Jurídico: La CFI coloca a disposición del proyecto consultores con experiencia nacional e internacional, ya sean firmas individuales o consorcios. Equipo multidisciplinario (contratación estatal, finanzas, seguros, predial, socio-ambiental, etc.), con un líder internacional y uno local. Ambos líderes con más de 10 años de experiencia en APP, contratación estatal, asesoría gubernamental y proyectos ferroviarios.

Componente de comunicaciones: La participación de los actores sociales es fundamental para la gestión de los impactos ambientales y sociales de un proyecto, especialmente en el marco de las





Normas de Desempeño de la IFC. Un consultor es contratado por la IFC para identificar a las partes interesadas (stakeholders), estructurar un plan de comunicaciones y diseñar un plan de partes interesadas que será ejecutado por el Concesionario o la Entidad Concedente. Se estima una dedicación promedio de 35 días de trabajo para un equipo de 4 a 5 profesionales, distribuidos en las Fases 2 y 3. Los honorarios del consultor se basan en la experiencia de la IFC en contrataciones similares e incluyen costos de viaje y viáticos, bajo un contrato de precio global fijo.

Componente Técnico y Socioambiental: El consultor técnico y socioambiental se encargará de los estudios de ingeniería y diseño de la concesión, incluyendo la revisión de información, actualización de estudios de demanda y tránsito, diseños de reemplazo y nuevas estaciones, verificación de material rodante y plan de operación, afectaciones culturales, actualización de redes y predial, y el estudio socioambiental. Estos estudios contarán con un revisor técnico. Basado en estos estudios, el equipo de IFC y sus consultores estimarán CapEx y OpEx, realizarán estudios de cambio climático y costo-beneficio, modelos financieros, cuantificación de contingencias, diseñarán parámetros de servicio y desarrollarán los documentos de licitación, utilizando consultores especializados por actividad.

Se pudo evidenciar que los procesos de consultoría integral desarrollados por la ANI y FINDETER para proyectos de magnitud similar se han contratado en valores entre \$5.000 y \$10.000 millones COP, por lo que, el presupuesto estimado del convenio (USD 2,06 millones ≈ \$8.006 millones aproximadamente) se encuentra alineado con los rangos del mercado nacional e internacional para estructuraciones integrales de alta complejidad.

En la comparación directa con asesorías ferroviarias citadas previamente, la CFI ha intervenido en proyectos con presupuestos de asesoría superiores y comparables, por ejemplo: las asesorías para las LRT Lines 1 y 2 (Filipinas) con un presupuesto estimado conjunto de USD 4.38 millones y la extensión/licitación de la LRT Línea 1 (Manila) con un presupuesto estimado de USD 2.63 millones, ambos casos donde la CFI actuó como asesor de transacción en procesos PPP (Proyectos de participación privada) y licitatorios. Frente a estos referentes, el monto propuesto para el Tren de Zipaquirá (RegioTram del Norte) se sitúa por debajo de la LRT Lines 1 y 2 (USD 4.38 M) y ligeramente por debajo del proyecto extensión/licitación de la LRT Línea 1 (Manila) con valor de USD 2.63 M, lo que sugiere que el valor solicitado es conservador y acorde a los alcances de una asesoría para la estructuración de la transacción PPP (técnica, legal, financiera, socioambiental y de riesgos)

Aunado a lo anterior, Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 en relación con la sujeción del procedimiento de formación del futuro Convenio a los reglamentos de entidades de cooperación, la CFI gestionará fondos de donantes internacionales administrados por CFI destinados a la





asistencia o ayuda internacional, por un monto correspondiente al 60% del total de costos de transacción del presupuesto estimado.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta que se pretende suscribir un Convenio con organismo internacional de que trata el Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el convenio se somete a los reglamentos de CFI como organismo internacional, en consecuencia, procede la contratación directa con la CFI, dado que la CFI no actúa como un oferente dentro de un proceso competitivo, sino como socio técnico y financiero en el marco de un acuerdo de cooperación internacional.

La selección de la CFI como entidad cooperante no deriva de un proceso de comparación de ofertas, sino de la concurrencia de intereses públicos y misionales entre el Estado colombiano, a través de la Empresa Férrea Regional y la Secretaría de Movilidad Contemporánea, y el organismo internacional, en el propósito común de impulsar la estructuración técnica, legal, financiera, ambiental y social del proyecto férreo RegioTram Norte – Tren de Zipaquirá.

La oferta más favorable, en este contexto, se determina por el cumplimiento de los fines de la cooperación internacional, y se concreta en la participación de la CFI como organismo especializado con reconocida experiencia en estructuración de sistemas de transporte masivo y proyectos de movilidad sostenible, así como por su capacidad de aportar recursos financieros y técnicos no reembolsables, garantizando eficiencia, transparencia y economía en la ejecución del convenio.

En virtud de lo anterior, los criterios para determinar la conveniencia y favorabilidad de la presente contratación se sustentan en:

1. La participación mayoritaria de recursos internacionales de cooperación técnica no reembolsable administrados por la CFI, lo que cumple con la condición establecida en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.
2. La especialidad técnica y solvencia institucional de la CFI, reconocida mundialmente como entidad del Grupo Banco Mundial

En ese sentido, el análisis de mercado realizado permite sustentar la pertinencia de suscribir un convenio de cooperación con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para la estructuración integral del Proyecto Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte), en el marco de los principios de transparencia, economía y eficiencia, estudio en el cual se evaluaron las condiciones del mercado y demuestra que la IFC representa la alternativa más idónea y estratégica para atender las necesidades técnicas, financieras y de gestión de riesgos de la Empresa Férrea Regional S.A.S. (EFR).





El análisis sectorial evidencia que el mercado férreo colombiano, aunque en expansión, mantiene una oferta limitada de consultores especializados en estructuración integral de proyectos ferroviarios urbanos y suburbanos, dada la complejidad técnica, regulatoria y financiera de este tipo de iniciativas. Los principales proyectos en ejecución —como el Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, el Tren del Valle y el Tren del Río— han requerido la participación de organismos multilaterales y firmas internacionales de alto nivel, lo que evidencia la importancia de vincular entidades con experiencia comprobada y capacidad técnica global. En este contexto, la CFI, con su trayectoria en la estructuración de proyectos de transporte y movilidad sostenible bajo esquemas de participación público-privada (PPP), se posiciona como un aliado estratégico para garantizar la solidez técnica, financiera y jurídica del proceso de selección que permitirá la ejecución del proyecto.

Asimismo, el análisis económico realizado en el documento muestra un entorno macroeconómico estable y favorable para la implementación del convenio: crecimiento del PIB nacional del 2,1%, expansión del sector de actividades profesionales y técnicas del 1,0%, inflación controlada (4,9%) y aumento del índice de producción de obras civiles (9,6%), lo que respalda la capacidad del país para ejecutar proyectos de infraestructura de gran escala con participación multilateral.

En este contexto, el Estudio del Sector confirma que la CFI cumple con los criterios de idoneidad, experiencia y capacidad técnica exigidos para este tipo de alianzas, aportando además conocimiento especializado, recursos técnicos y buenas prácticas internacionales en estructuración de proyectos sostenibles. Su participación fortalece la gobernanza institucional de la EFR, promueve la atracción de inversión privada y contribuye al cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en materia de movilidad sostenible, descarbonización y desarrollo regional integrado. En consecuencia, la elección de este organismo internacional se encuentra plenamente justificada frente a la oferta existente en el mercado y se considera la opción adecuada y eficiente para garantizar la estructuración exitosa de la Transacción del Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte).

La designación de la Corporación Financiera Internacional como entidad cooperante en la estructuración del Tren de Zipaquirá – RegioTram Norte es, por tanto, técnica, jurídica y económicamente justificada, garantizando la transparencia, la adecuada planeación y la optimización de los recursos de cooperación internacional destinados.

6. IDONEIDAD.

Tal como se desarrolló en el análisis de mercado, la Corporación Financiera Internacional - CFI en adelante CFI, miembro del Grupo Banco Mundial, es una institución financiera internacional, establecida en virtud de su convenio constitutivo, del cual es parte la República de Colombia de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956, que, entre otros, ofrece asistencia técnica





en sus países miembros y que cuenta con experiencia en la estructuración y financiación de esquemas de Participación Público Privada (“PPP”).

La CFI, como miembro del Grupo Banco Mundial y su principal brazo de inversión destinado al sector privado, opera bajo el mandato de impulsar el desarrollo económico sostenible mediante la movilización de capital privado y la mitigación efectiva de riesgos en mercados emergentes. La entidad no se limita a la financiación, sino que actúa como un catalizador de estándares y buenas prácticas internacionales.

La CFI demuestra una capacidad financiera significativa, con inversiones y movilizaciones por un total de 8.9 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura durante el año fiscal 2024. Este rol dual, como inversor y promotor de estándares, es crucial. Para que un proyecto sea elegible para el apoyo de la CFI, debe cumplir simultáneamente con criterios estrictos que van más allá de la mera rentabilidad, incluyendo la solidez técnica, la viabilidad financiera, el beneficio directo a la economía local y, fundamentalmente, la plena adherencia a los IFC Performance Standards (PS) sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, además de la legislación del país anfitrión.

El rol de la CFI en el marco de un convenio de asesoría para un proyecto como el Tren de Zipaquirá, es realizar la asesoría en la estructuración integral de los contratos para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren que permita la correcta licitación del proyecto y garantizar la posterior bancabilidad (atractivo para los inversionistas). Los servicios de la CFI y su equipo de consultores expertos cubren seis áreas interrelacionadas: técnica, socio-ambiental, legal y regulatoria, económico-financiera, comercial y apoyo general.

La CFI ha establecido un precedente global en la estructuración de proyectos de infraestructura de movilidad compleja, particularmente en el sector ferroviario. Esta experiencia se extiende a contextos de alta densidad urbana, lo que la hace excepcionalmente apta para los desafíos que presenta el Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte).

Un ejemplo destacado de su liderazgo se encuentra en América Latina, donde la CFI asistió en la estructuración de la modernización del sistema ferroviario metropolitano del Estado de São Paulo, Brasil. Este proyecto fue catalogado como uno de los mayores esfuerzos de movilidad urbana en la región. La experiencia en este tipo de proyectos es fundamental, ya que los desafíos específicos de un RegioTram (tales como la gestión de interfaces urbanas, la estimación de demanda masiva y el riesgo predial en corredores densamente poblados) son característicos de las grandes metrópolis latinoamericanas. La experiencia directa de la CFI en escenarios similares al de Bogotá-Cundinamarca, como el de São Paulo, garantiza la transferencia de un conocimiento regional



especializado, el cual es mucho más relevante para la mitigación de riesgos que una experiencia genérica en infraestructura de mercados desarrollados.

Experiencia relacionada de la CFI con proyectos férreos:

Proyecto CPTM – São Paulo, Brasil (2023–2026):

Número de proyecto: 607931

Área: Transaction Advisory

Presupuesto estimado: USD 10.82 millones

Descripción: CFI apoya al Gobierno del Estado de São Paulo en la evaluación de la viabilidad de varios proyectos prioritarios de transporte público dentro de su Programa de Movilidad Urbana, estructurando y licitando asociaciones público-privadas (PPPs) y concesiones. El proyecto CPTM contempla dos lotes distintos: el primero cubre la modernización y mantenimiento de las líneas 11, 12 y 13 existentes; el segundo incluye la Línea 10 y el desarrollo de la nueva Línea 14 greenfield. Cliente: Gobierno del Estado de São Paulo.

Manila LRT Línea 2 – Filipinas (2024–en curso)

Número de proyecto: 607897

Área: Transaction Advisory

Presupuesto estimado: Pendiente

Cliente: Public-Private Partnership Center of the Republic of the Philippines

Descripción: CFI asiste al Gobierno de Filipinas en la preparación e implementación de una licitación competitiva y transparente para seleccionar un socio privado encargado de rehabilitar, operar, mantener y ampliar la Línea 2 del tren elevado LRT de Manila, fortaleciendo la red de transporte masivo del área metropolitana.

Proyecto de Concesión Ferroviaria Nacional – Brasil (2021–2024)

Número de proyecto: 606268

Área: Transaction Advisory

Presupuesto estimado: USD 4.33 millones

Cliente: Ministerio de Infraestructura de Brasil

Descripción: CFI apoya al Ministerio de Infraestructura en la estructuración del proceso de licitación para una iniciativa de concesión ferroviaria de 1.900 km que atraviesa los estados



de Bahía, Tocantins, Goiás y Mato Grosso. El proyecto —compuesto por los tramos FIOL 2 y 3, FICO 1 y 2— conectará los principales centros de producción agrícola del interior de Brasil con los puertos del este, fortaleciendo la competitividad exportadora del país.

LRT Lines 1 y 2 – Filipinas (2012–2013)

Número de proyecto: 593007

Área: Public-Private Partnerships Transaction Advisory

Presupuesto estimado: USD 4.38 millones

Cliente: Departamento de Transporte y Comunicaciones (DOTC) / Development Bank of the Philippines (DBP).

Descripción: CFI y DBP actuaron como asesores de transacción para el Gobierno filipino en dos proyectos PPP: (1) LRT Línea 1, que implicó la cesión de activos existentes y una extensión de 12 km hacia Cavite; y (2) LRT Línea 2, que comprendió la cesión a un operador privado y una extensión de 4 km con dos estaciones adicionales. CFI participó en las fases de preinversión, estructuración, promoción y apoyo al DOTC durante el proceso licitatorio.

LRT Línea 1 – Filipinas (2004–2009)

Número de proyecto: 23314

Área: Infraestructure

Presupuesto estimado: USD 2.63 millones

Cliente: Light Rail Transit Authority (LRTA)

Descripción: CFI brindó servicios de asesoría para la organización de una licitación abierta y competitiva dirigida a la extensión de la Línea 1 del LRT de Manila, con el objetivo de movilizar inversión privada para construir, mantener y operar la ampliación del sistema de transporte ligero urbano.

La consulta de estos procesos de contratación puede ser validada en el siguiente enlace de la CFI: <https://disclosures.ifc.org/enterprise-search-results-home>

Recientemente la CFI ha firmado convenios de asesoría técnica de naturaleza integral (que abarcan componentes técnicos, legales, financieros y socioambientales) en Colombia, lo que valida su entendimiento y cumplimiento de los requisitos de contratación pública a nivel territorial, entre estos se encuentran los siguientes:



Proyecto Corredor Vial Cundinamarca (ICCU y FONDECUN)

Este proyecto, celebrado en septiembre de 2024, involucra al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN), conjuntamente denominados como las "Entidades Públicas". El objeto del convenio es la asesoría técnica para la estructuración de una APP de iniciativa pública para el corredor vial Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot.

Relevancia:

La importancia de este proyecto radica en que demuestra la capacidad de la CFI para estructurar iniciativas que requieren la transición de modelos de concesión vial de tercera a quinta generación. Asimismo, aborda la gestión de la reversión de infraestructura preexistente y garantiza el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales en proyectos con impacto directo en el desarrollo de Cundinamarca.

Proyecto de Infraestructura Educativa (Secretaría de Educación del Distrito):

Este proyecto, resultado de un acuerdo entre la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (SED) y la CFI en diciembre de 2024, tiene como objetivo principal la asesoría para la estructuración de la primera Asociación Público-Privada (APP) en infraestructura educativa de Bogotá. Esto abarca la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de nueve instituciones educativas.

Relevancia: Iniciado en 2024, este caso demuestra la capacidad de la CFI para aplicar la metodología APP (Ley 1508/12) y sus Normas de Desempeño (PS) en un sector no tradicional como la infraestructura social y educativa en el Distrito Capital. Destaca la competencia de la CFI en la realización de una debida diligencia integral, que incluye la identificación de riesgos socioeconómicos, la elaboración de planes de contingencia para estudiantes y la evaluación de servicios no pedagógicos.

Proyecto Red Neutra de Conectividad (Gobernación de Antioquia)

La Gobernación de Antioquia contrató asistencia para el diseño e implementación de una Asociación Público Privada (APP). El objetivo de esta APP es identificar y seleccionar un participante del sector privado para el diseño, construcción y mantenimiento de una





infraestructura de Red Neutra de telecomunicaciones.

Relevancia: Este proyecto, con fecha de agosto de 2024, resalta la capacidad de la CFI en la estructuración de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Además, demuestra su estricto cumplimiento con el régimen de APP para proyectos de servicios públicos esenciales, según la Ley 2108 de 2021.

Conforme lo expuesto, la experiencia de la CFI en la estructuración de proyectos de transporte férreo, infraestructura vial (ICCU/FONDECUN) y social (SED) en el contexto colombiano, sumado a la imposición de sus rigurosos estándares metodológicos y estándares socioambientales, la posiciona como un organismo con idoneidad suficiente para la estructuración integral del Tren de Zipaquirá.

Nótese, como de acuerdo con los antecedentes expuestos, se encuentra que la Corporación Financiera Internacional – IFC, como miembro del Grupo Banco Mundial, acredita idoneidad técnica, financiera, jurídica e institucional suficiente para asumir la estructuración integral del proyecto Tren de Zipaquirá – RegioTram Norte, en el marco de un convenio de cooperación internacional, en cuanto:

- a. La IFC en idoneidad técnica, demuestra experiencia comprobada en la estructuración de proyectos de movilidad urbana y transporte férreo de alta complejidad, tanto en América Latina (caso São Paulo, Brasil) como en Colombia (casos ICCU–FONDECUN y SED Bogotá), donde ha liderado la preparación de proyectos bajo esquemas APP, con enfoque integral en los componentes técnico, financiero, jurídico, ambiental y social. Esta trayectoria acredita una transferencia efectiva de conocimiento y buenas prácticas internacionales, relevantes para la realidad de la Región Bogotá–Cundinamarca.
- b. La IFC posee capacidad financiera global y solvencia institucional, con inversiones anuales que superan los 8.9 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, lo que garantiza respaldo económico y sostenibilidad en la ejecución de los convenios de asesoría. Su participación aporta confianza técnica y mitigación de riesgos financieros ante potenciales inversionistas públicos y privados, fortaleciendo la bancabilidad del proyecto.
3. En virtud de su condición de organismo internacional de derecho público, la IFC se rige por los reglamentos y estándares de desempeño adoptados por el Grupo Banco Mundial, plenamente compatibles con el ordenamiento jurídico colombiano y con los principios de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Su experiencia reciente en convenios suscritos con entidades territoriales colombianas acredita pleno entendimiento del régimen de





contratación pública nacional, incluyendo la aplicación de la Ley 1508 de 2012 y de la Ley 2108 de 2021 para proyectos TIC.

4. En cuanto a idoneidad institucional y misional, la IFC actúa bajo un mandato de desarrollo sostenible, orientado a reducir la pobreza y promover el crecimiento económico mediante la movilización de capital privado. Esta misión es coherente con los fines del Estado colombiano y con los principios del artículo 209 de la Constitución Política, en cuanto al deber de coordinación y colaboración entre entidades y organismos internacionales para la satisfacción de necesidades colectivas.

Que en virtud de lo anterior, se evidencia que la CFI reúne las condiciones de idoneidad y experiencia requerida, estando en capacidad de brindar la asesoría técnica especializada en las actividades de estructuración requeridas, mediante la realización de los estudios y asesoría técnica relacionados con el sector ferroviario en Colombia, teniendo en cuenta la experiencia que posee en materia de soluciones de infraestructura, incluidas las relacionadas con el sector transporte, así como la estructuración de esquemas de inversión privada para la gestión y construcción de infraestructura de transporte, lo que permitirá la realización de los estudios requeridos para la estructuración de la transacción PPP para la ejecución del Proyecto cumpliendo los estándares nacionales e internacionales aplicables a la cooperación técnica para la estructuración de proyectos de transporte masivo férreo.

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, los riesgos de ejecución contractual son de cargo del contratista, y se relacionan a continuación:



empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
1	Espe cífico	Exte rna	Ejecuci ón	Regulat orios	Durante el plazo del convenio se pueden presentar cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica asociada a la ejecución del Proyecto (entre	Mayores costos en el desarrollo de los contratos derivados del convenio. Eventuale s reprogra maciones o retrasos del proyecto-	3	3	6	Alto	Entid ad / Contr atista	EFR, CFI, SMC: Continuar con las mesas de definición del convenio con mecanismos ágiles de resolución de dudas para lograr la firma y perfecciona miento previo al inicio de la	2	3	5	Medi o	si	Entida d / Contra tista	Hasta la finaliz ación del conve nio	Comité de seguimie nto, monito reo de informac ión disponibl e	Permanent emente



Gobernación de
Cundinamarca

Av. Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo

Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601)8807630

f empresaferreregional x @efrcundinamarca @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co>



empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, técnico, entre otros). Podría afectar el alcance convenido con el contratista selecciona							ley de garantías									





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					do por la EFR																
2	Espe cifico	Inte rna	Contra tación	Operaci onal	Demoras en el perfeccionamiento, firma de convenio y acta de inicio previo al inicio de la ley de garantías; que desplazará a el inicio	Demoras en el inicio del convenio	3	2	5	Medio	contratista	EFR, CFI, SMC: Continuar con las mesas de definición del convenio con mecanismos ágiles de resolución de dudas para lograr la firma y perfeccionamiento	4	5	9	Medio	SI	Entidad/ Contratista	hasta la publicación en SECOP del convenio	Correos electrónicos de la CFI SMC EFR	Cuando se requiera





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					del convenio hasta el segundo semestre de 2026.							previo al inicio de la ley de garantías									
3	Espe cífico	Exte rna	Ejecuci ón	Operaci onal	Demoras en la obtención del aval técnico desarrollados por el consultor que ejecute la Factibilidad	Demoras para reiniciar la consultoría según cronograma de actividades y del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad / Contratista	EFR CFI SMC: Las entidades pueden contar con equipos de apoyo dedicados al seguimiento, análisis y revisión de	2	1	3	Bajo	SI	Entidad/ Contratista	Hasta la finalización del convenio	Comités de seguimiento, comunicaciones	Cuando se requiera





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					d del proyecto							los diseños generados por el consultor contratado. Establecer en los procesos correspondientes, tiempos o plazos adecuados en los que las entidades deben resolver, responder o atender									





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
												asuntos que permitan en cualquier caso la toma oportuna de decisiones.									
4	Espe cífico	Inte rna	Contra tación	Operaci onal	Demoras en la toma de decisiones clave para el desarrollo del convenio.	Retrasos en la ejecución del Convenio. Reprogramación de actividades.	3	2	5	Medio	Entidad / Contratista	Establecer en los procesos de instancias definitorias, tiempos o plazos adecuados en que las entidades deben resolver,	1	1	2	Bajo	SI	Entidad/ Contratista	Hasta la finalización del convenio	Comités de seguimiento, comunicaciones	Cuando se requiera





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
												responder o atender asuntos que permitan en cualquier caso la toma oportuna de decisiones en el Comité Operativo y de Seguimiento.									
5	Espe cífico	Exte rna	Ejecuci ón	Operaci ones	Ausencia o alta rotación de personal	Dificultad es o demoras para la toma de	1	2	3	Bajo	Entid ad / Contra tista	Contar con planes de transferencia de información	1	1	2	Bajo	SI	Entida d/ Contra tista	Hasta la finaliz ación del	Comités de seguimie nto,	Cuando se requiera





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					de EFR, SMC y CFI vinculado para cumplir con el objeto del convenio, especialm ente del que haga parte del Comité Operativo y de Seguimien to.	decisione s claves.						en cada uno de los equipos de las entidades. Contar con planes de contingencia, incluyendo procedimien tos agiles para disponer de personal de respaldo.							conve nio	comunic aciones	





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asign a?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					Durante el plazo de ejecución del convenio se pueden presentar inhabilidad física o mental del personal por accidentes y/o enfermedades laborales, y en																





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					general por cualquier causa que afecte la disponibilidad.																
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en el seguimiento a las actividades que adelanta el consultor durante la	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del Convenio. Increment	3	2	5	Medio	Entidad / Contratista	EFR: Contar con el seguimiento a las actividades que adelanta el consultor durante la ejecución del convenio.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad/ Contratista	Hasta la finalización del convenio	Comités de seguimiento, comunicaciones	Cuando se requiera





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					ejecución de las actividades relacionadas en el Convenio.	o en costos. Potenciales Demandas.						CFI: Seguimiento de potenciales hallazgos en comité operativo y de seguimiento SMC: Seguimiento de potenciales hallazgos en comité operativo y									





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesgo	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
												de seguimiento									
7	Espe cífico	Exte rna	Ejecuci ón	Operaci ones	Errores u omisiones de las partes integrante s del convenio en la lectura, procesami ento e interpreta ción de las actividade s u	Reprogra mación de actividade s. Demoras en la ejecución de las actividade s.	3	2	5	Medi o	Entid ad / Contr atista	EFR: Verificación y solicitud de ajuste a las condiciones del convenio en Comités y mesas de trabajo, correos electrónicos CFI: Verificación de	2	2	4	Medi o	SI	Entida d/ Contra tista	Hasta la finaliz ación del conve nio	Comités de seguimie nto, comunic aciones	Cuando se requiera



Gobernación de
Cundinamarca

Av. Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo

Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601)8807630

f empresaferreregional x @efrcundinamarca @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co>



empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Person a responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesgo	Cate goría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
					obligaciones relacionadas con el objeto del Convenio, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las mismas.							solicitudes de ajustes y toma de decisión en conjunto en Comités y mesas de trabajo, correos electrónicos SMC: Verificación y solicitud de ajuste a las condiciones del convenio en Comités y									





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
												mesas de trabajo, correos electrónicos									
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Pronunciamientos judiciales que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	Cambios en los cronogramas inicialmente previstos Modificación y/o terminación anticipada	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista	EFR: Seguimiento de requerimientos jurídicos que se presenten en el desarrollo del convenio. Validación de los impactos jurídicos	1	3	4	Medio	SI	Entidad/ Contratista	Hasta la finalización del convenio	Comités de seguimiento, comunicaciones	Cuando se requieran ponibilidad





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etap a	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
					y contempla das en el convenio. Podría generar la ralentizaci ón o paralizació n temporal o definitiva del convenio	a del convenio de mutuo acuerdo						evidenciados para presentación al Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio CFI: Análisis y Validación de información presentada por la EFR en el Comité Operativo y de									





empresa férrea regional



N o.	Clase	Fue nte	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del riesgo	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementa dos	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del contr ato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento	Fecha estima da en que se compl eta el tratam iento	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Valor ación del Riesg o	Cate goría				¿Cómo se realiza el monito reo?	Periodicida d ¿cuando?
												Seguimiento del Convenio SMC: Análisis y Validación de información presentada por la EFR en el Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio									





7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Que atendiendo a que la presente contratación se realiza en el marco del Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y que los aportes para el convenio son de los fondos de donantes internacionales administrados por CFI destinados a la asistencia o ayuda internacional, por un monto correspondiente al 60%, el convenio se somete a los reglamentos de CFI como organismo internacional, en consecuencia, está exceptuado de los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993 y por ende, del Reglamento de Contratación de la EFR y SMC y en consecuencia, al ser una contratación directa de conformidad con los reglamentos de CFI, no se requiere para esta contratación constitución de garantías. Aunado a que se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, a que en la forma de pago se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La presente contratación se rige por los reglamentos de CFI, y está excluida de la aplicación de las obligaciones de los acuerdos internacionales o tratado de libre comercio vigente en el Estado Colombiano de acuerdo con la Ley 1150 de 2007.

9. ANEXOS

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP SMC y Certificado Disponibilidad de Recursos IFC
 - Análisis de mercado
 - Acuerdo N° 12 de Junta Directiva de fecha 7 de octubre de 2025.
 - Convenio Interadministrativo No. 048 de 2019.
 - Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación.

Cordialmente,



MARTHA ROCÍO CALDAS NIÑO
Directora Técnica



JORGE ALBERTO PEREA BAENA
Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno